



WAVE BITE MANAGEMENT- & LIZENZVERTRAG (HOLDING ↔ GMBH)

Stand: 2025-12-16 · Maßgeblich und rechtlich verbindlich ist
ausschließlich die deutsche Fassung.

Hinweis:

Dieser Vertrag ist als präventives Intercompany-Dokument gedacht (Marken-/IP-Lizenz + Management Services). Er beschleunigt Bank/Steuer/Behördenprozesse, schafft Verrechnungspreis- und Governance-Klarheit und schließt die im Master Agreement angekündigte Lücke („Management- und Lizenzvertrag in Vorbereitung“).



Inhalt

§ 1 Präambel und Zielsetzung	4
§ 2 Definitionen	6
§ 3 Lizenzgewährung (IP/Marke)	8
§ 4 Lizenzgebühr und Verrechnungspreis	10
§ 5 Management Services der Holding	13
§ 6 Management Fee (Vergütung für Management Services)	15
§ 7 Reporting, Kontrolle und Zustimmungsvorbehalte	17
§ 8 Rechte an Arbeitsergebnissen	20
§ 9 Vertraulichkeit und Datenschutz	21
§ 10 Laufzeit, Kündigung, Beendigung	23
§ 11 Haftung	25
§ 12 Schlussbestimmungen	27
Unterschriften	30
Anhang 1 – Preisblatt (Lizenzgebühr und Management Fee)	31
Anhang 2: Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung Datenschutz	34
Anhang 3: Wave Bite - Corporate Design Guidelines	38

Management- & Lizenzvertrag (Intercompany)

Vertragsparteien

zwischen

1) Wave Bite Holding AG,
mit Sitz Hauptstrasse 23, CH-4242 Laufen, Schweiz,
eingetragen im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft unter der Nummer [HR-Nr.],
handelnd durch den Verwaltungsrat bzw. den Präsidenten des Verwaltungsrates,
- nachfolgend „Holding“ -

und

2) Wave Bite GmbH (noch in Gründung),
c/o Oberste Chefetage, Flämingstrasse 4, D-15738 Zeuthen, Deutschland,
nach Eintragung im Handelsregister des zuständigen Amtsgerichts unter HRB [Nummer],
handelnd durch den/die Geschäftsführer,
- nachfolgend „GmbH“ -

Die Holding und die GmbH werden gemeinsam auch als „Parteien“, einzeln als „Partei“ bezeichnet.

§ 1 Präambel und Zielsetzung

(1) Die Wave Bite Holding AG ist die strategische Obergesellschaft der Wave-Bite-Unternehmensgruppe. Sie fungiert als zentrale Trägerin der gruppenweiten unternehmerischen Steuerung, der Markenführung sowie der wirtschaftlichen Wertschöpfung auf Konzernebene und ist wirtschaftliche Eigentümerin sowie künftige rechtliche Inhaberin der Marke „Wave Bite“ einschließlich sämtlicher damit verbundener immaterieller Rechte.

Zu den immateriellen Rechten zählen insbesondere Marken-, Design-, Namens-, Domain-, Urheber- und Nutzungsrechte, technisches und kaufmännisches Know-how, Geschäfts- und Betriebskonzepte, Gestaltungs- und Marketinggrundlagen, digitale Anwendungen, Event- und Erlebnisformate sowie sämtliche konzeptionellen, organisatorischen und gestalterischen Grundlagen des Wave-Bite-Geschäftsmodells.

(2) Die Parteien stellen klar, dass sich einzelne formale Übertragungen von Gesellschaftsanteilen, Beteiligungsrechten oder Schutzrechten innerhalb der Konzernstruktur zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch im Vollzug oder in technischer Umsetzung befinden können. Unabhängig hiervon besteht zwischen den Parteien uneingeschränkte Einigkeit darüber, dass die in diesem Vertrag geregelten Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Zuordnungen bereits mit Abschluss dieses Vertrages verbindlich dem endgültig vorgesehenen Zielzustand der Konzern- und Beteiligungsstruktur entsprechen und diesen rechtlich wie wirtschaftlich vollständig abbilden.

(3) Die Wave Bite GmbH, noch in Gründung, fungiert als operative Gesellschaft der Wave-Bite-Gruppe. Sie ist verantwortlich für die Planung, Errichtung, den Betrieb und die Vermarktung der schwimmenden Gastronomie-, Event- und Erlebnisformate, einschließlich des Pilotprojekts sowie etwaiger späterer Serien-, Standort-, Lizenz- und Franchise-Expansionen im In- und Ausland.

(4) Ziel dieses Vertrages ist es insbesondere, der GmbH ein klar definiertes, nicht-exklusives Nutzungsrecht an den von der Holding gehaltenen oder künftig gehaltenen immateriellen Rechten einzuräumen, die Management-, Steuerungs-, Koordinations- und Unterstützungsleistungen der Holding gegenüber der GmbH verbindlich und transparent zu regeln sowie eine eindeutige, rechtssichere Trennung von Eigentum, Nutzung, operativer Verantwortung und wirtschaftlicher Wertschöpfung innerhalb der Konzernstruktur sicherzustellen. Umfang, Grenzen und Widerruflichkeit des Nutzungsrechts bestimmen sich ausschließlich nach den Regelungen dieses Vertrages, insbesondere nach §§ 3 und 10.

(5) Die Parteien stellen ausdrücklich klar, dass sämtliche in diesem Vertrag vorgesehenen Leistungen, Vergütungen, Nutzungsrechte und Zahlungsströme dem Fremdvergleichsgrundsatz im Sinne des Arm's-Length-Prinzips entsprechen und als konzerninterne Leistungsbeziehungen ausgestaltet sind. Dieser Vertrag dient zugleich der Vorbereitung, Absicherung und Dokumentation einer ordnungsgemäßen steuerlichen Verrechnungspreisstruktur im Einklang mit den jeweils anwendbaren nationalen und internationalen Vorschriften.

(6) Dieser Vertrag bildet eine zentrale rechtliche Grundlage für Finanzierungs- und Bankgespräche, die steuerliche Anerkennung und konzerninterne Verrechnung, register- und behördliche Verfahren sowie für die Einbindung von Investoren, strategischen Partnern und Förderstellen.

(7) Die Parteien stellen ausdrücklich klar, dass etwaige noch nicht vollzogene formale Übertragungen von Gesellschaftsanteilen, Schutzrechten oder sonstigen IP-Rechten innerhalb der Konzernstruktur ausschließlich technischer oder registerrechtlicher Natur sind und keinen Einfluss auf die in diesem Vertrag geregelte wirtschaftliche Zuordnung, Nutzung und Verrechnung der IP-Rechte haben.

Unabhängig vom Zeitpunkt einzelner formaler Übertragungsakte gilt die Holding im Verhältnis zur GmbH bereits mit Vertragsabschluss als wirtschaftlich berechnigte Trägerin sämtlicher IP-Rechte im Sinne dieses Vertrages.

EN: § 1 Preamble and Purpose

(1) Wave Bite Holding AG is the strategic parent company of the Wave Bite group of companies. It acts as the central entity for group-wide strategic management, brand management and economic value creation at group level and is the economic owner and future legal holder of the "Wave Bite" brand, including all related intangible rights.

Such intangible rights include, in particular, trademark, design, name, domain, copyright and usage rights, technical and commercial know-how, business and operating concepts, design and marketing foundations, digital applications, event and experience formats, as well as all conceptual, organizational and creative elements of the Wave Bite business model.

(2) The Parties acknowledge that certain formal transfers of shares, participation rights or IP rights within the group structure may still be in the process of completion or technical implementation at the time of execution of this Agreement. Irrespective thereof, the Parties fully agree that the rights, obligations and economic allocations governed by this Agreement shall be binding upon execution and shall already reflect, in legal and economic terms, the final intended target structure of the group and its ownership structure.

(3) Wave Bite GmbH, currently in formation, acts as the operating company of the Wave Bite group. It is responsible for the planning, construction, operation and commercialization of the floating gastronomy, event and experience formats, including the pilot project as well as any subsequent series, location, licensing and franchise expansions in Germany and abroad.

(4) The purpose of this Agreement is, in particular, to grant the GmbH a clearly defined, non-exclusive right to use the intangible rights held or to be held by the Holding, to regulate the management, steering, coordination and support services provided by the Holding to the GmbH in a binding and transparent manner, and to ensure a clear and legally secure separation of ownership, use, operational responsibility and economic value creation within the group structure. The scope, limitations and revocability of the right of use shall be governed exclusively by the provisions of this Agreement, in particular Sections 3 and 10.

(5) The Parties expressly confirm that all services, remunerations, rights of use and payment flows provided for in this Agreement comply with the arm's length principle and are structured as intra-group transactions. This Agreement also serves to prepare, safeguard and document a proper transfer pricing structure in accordance with applicable national and international regulations.

(6) This Agreement constitutes a central legal basis for financing and banking discussions, tax recognition and intra-group settlements, registration and regulatory procedures, as well as for the involvement of investors, strategic partners and funding institutions.

(7) The Parties expressly acknowledge that any formal transfers of shares, IP rights or other rights within the group structure that have not yet been fully completed are of a purely technical or registration-related nature and shall have no impact on the economic allocation, use and intercompany pricing of the IP Rights as governed by this Agreement.

Irrespective of the timing of individual formal transfer acts, the Holding shall already be deemed the economically entitled holder of all IP Rights vis-à-vis the GmbH upon execution of this Agreement.

§ 2 Definitionen

(1) IP-Rechte

„IP-Rechte“ bezeichnen sämtliche bestehenden, entstehenden und künftigen immateriellen Rechte im Zusammenhang mit „Wave Bite“, unabhängig davon, ob diese bereits entstanden, eingetragen, angemeldet, lediglich schutzfähig oder noch nicht realisiert sind.

Hierzu zählen insbesondere sämtliche Marken-, Design-, Namens-, Domain-, Urheber- und Leistungsschutzrechte, Rechte an Software einschließlich Quell- und Objektcodes, Algorithmen, Datenbanken, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, technisches, kaufmännisches und organisatorisches Know-how, Konzepte, Methoden, Prozesse sowie sonstige vergleichbare immaterielle Schutzrechte und Rechtspositionen, unabhängig von der jeweiligen nationalen oder internationalen Rechtsordnung.

(2) Marke

„Marke“ bezeichnet die Bezeichnung „Wave Bite“ in sämtlichen Erscheinungs-, Nutzungs- und Darstellungsformen. Hierzu gehören insbesondere alle Wort-, Wort-/Bild- und Bildmarken, Logos, Claims, Slogans, Sub-, Produkt- und Serienmarken, Corporate-Design-Elemente, Farb- und Schriftkonzepte, Layouts, Gestaltungs- und Markenrichtlinien, audiovisuelle Inhalte sowie sämtliche hierauf bezogenen Marketing-, Kommunikations- und Präsentationsmittel.

(3) Territorium

„Territorium“ bezeichnet das geografische Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, soweit und sobald die Holding die entsprechenden IP-Rechte rechtlich innehat, erworben hat oder entsprechende Schutzrechte angemeldet hat oder anmelden lässt.

Die Holding ist berechtigt, das Territorium jederzeit einseitig auf weitere Länder oder Regionen zu erweitern, sofern und soweit sie die entsprechenden Rechte innehat oder erwirbt.

(4) Nettoumsatz

„Nettoumsatz“ bezeichnet sämtliche von der GmbH im Rahmen ihrer operativen Tätigkeit erzielten Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen, unabhängig von der Art des Vertriebs, der Abrechnung oder des Zahlungseingangs.

Vom Nettoumsatz abzuziehen sind ausschließlich die gesetzliche Umsatzsteuer und vergleichbare indirekte Steuern, gewährte Preisnachlässe, Rabatte, Boni und Skonti, Rückvergütungen, Stornierungen und Rückerstattungen sowie durchlaufende Posten im handels- und steuerrechtlichen Sinne.

Nicht als Abzugspositionen gelten insbesondere interne Kosten, Marketing- oder Vertriebskosten, Lizenz- oder Managementgebühren, Finanzierungs- oder Kapitalkosten sowie sonstige betriebliche Aufwendungen der GmbH.

(5) Auslegung

Begriffe im Singular umfassen auch den Plural und umgekehrt, sofern der jeweilige Kontext nichts anderes erfordert.

Verweise auf Gesetze, Verordnungen oder sonstige Rechtsnormen beziehen sich jeweils auf die zum Zeitpunkt der Anwendung geltende Fassung.

EN: § 2 Definitions

(1) IP Rights

“IP Rights” means all existing, arising and future intangible rights in connection with “Wave Bite”, irrespective of whether such rights have already arisen, are registered, applied for, merely capable of protection or not yet realized.

This includes, in particular, all trademark, design, name, domain, copyright and related rights, rights in software including source and object code, algorithms, databases, trade and business secrets, technical, commercial and organizational know-how, concepts, methods, processes and any other comparable intangible rights or legal positions, regardless of the applicable national or international legal system.

(2) Brand

“Brand” means the designation “Wave Bite” in all forms of appearance, use and representation. This includes, in particular, all word marks, word and device marks, device marks, logos, claims, slogans, sub-brands, product and series brands, corporate design elements, color and font concepts, layouts, design and brand guidelines, audiovisual content and all related marketing, communication and presentation materials.

(3) Territory

“Territory” means the geographic area of the Federal Republic of Germany and the member states of the European Union, insofar as and as soon as the Holding legally holds, has acquired or has applied for or applies for the relevant IP Rights.

The Holding shall be entitled to unilaterally extend the Territory to additional countries or regions at any time, provided that and to the extent it holds or acquires the corresponding rights.

(4) Net Revenue

“Net Revenue” means all revenues generated by the GmbH from the supply of goods and services in the course of its operational activities, irrespective of the form of distribution, invoicing or receipt of payment.

Only statutory value added tax and comparable indirect taxes, granted discounts, rebates, bonuses and cash discounts, refunds, cancellations and chargebacks, as well as pass-through items within the meaning of commercial and tax law, shall be deducted from Net Revenue.

In particular, internal costs, marketing or sales expenses, license or management fees, financing or capital costs and other operating expenses of the GmbH shall not be deductible from Net Revenue.

(5) Interpretation

Words in the singular shall include the plural and vice versa, unless the context requires otherwise.

References to laws, regulations or other legal provisions shall refer to the version applicable at the time of application.



§ 3 Lizenzgewährung (IP/Marke)

(1) Lizenzgewährung

Die Holding räumt der GmbH ein unbefristetes, nicht-exklusives, nicht übertragbares und widerrufliches Recht ein, die IP-Rechte im Territorium ausschließlich für die vertraglich vorgesehenen eigenen Geschäftszwecke der GmbH zu nutzen. Die Holding bleibt berechtigt, die IP-Rechte selbst zu nutzen sowie Dritten Nutzungsrechte einzuräumen.

Die GmbH ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen oder das Nutzungsrecht ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen. Die Einschaltung von Dienstleistern, Erfüllungsgehilfen, Kooperationspartnern oder Franchisenehmern zur operativen Umsetzung der Geschäftstätigkeit der GmbH ist jedoch zulässig, soweit dies im Rahmen der Geschäftstätigkeit der GmbH erfolgt, die GmbH für deren Handeln voll verantwortlich bleibt und diesen Dritten keine eigenen oder abgeleiteten Rechte an den IP-Rechten eingeräumt werden.

Der Widerruf des Nutzungsrechts ist ausschließlich aus wichtigem Grund nach Maßgabe von § 10 dieses Vertrages zulässig.

(2) Sachlicher Umfang der Nutzung

Das Nutzungsrecht umfasst insbesondere die Nutzung der IP-Rechte für Werbung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, für Beschilderung, Kennzeichnung und Außenauftritt, für Verpackungen sowie Merchandising- und Werbeartikel, für digitale Medien, Webseiten, Plattformen, Apps und Softwarelösungen, für Ticketing-, Buchungs- und Eventformate, für Vertrieb, Verkauf und Leistungsabrechnung sowie für sämtliche sonstigen geschäftszweckkonformen Tätigkeiten im Rahmen des Geschäftsmodells der Wave-Bite-Gruppe.

(3) Keine Übertragung von Eigentumsrechten

Durch diesen Vertrag erfolgt keine Übertragung von Eigentum, Schutzrechten oder sonstigen dinglichen oder schuldrechtlichen Rechtspositionen an den IP-Rechten. Sämtliche IP-Rechte verbleiben uneingeschränkt, ausschließlich und dauerhaft bei der Holding. Die GmbH erwirbt im Innenverhältnis der Parteien keine eigenen, über die in diesem Vertrag eingeräumten Nutzungsrechte hinausgehenden Rechtspositionen an den IP-Rechten, soweit gesetzlich zulässig.

Die Parteien beabsichtigen, die Lizenz so auszugestalten, dass sie im Rahmen des rechtlich Zulässigen auch im Fall einer Restrukturierung oder eines Insolvenzverfahrens der GmbH fortbestehen kann. Maßgeblich bleiben die zwingenden gesetzlichen Vorschriften sowie die besonderen Regelungen dieses Vertrages.

(4) Markenführung und Qualitätskontrolle

Die GmbH verpflichtet sich, die IP-Rechte ausschließlich im Einklang mit den jeweils geltenden Marken-, Design- und Kommunikationsrichtlinien der Holding zu nutzen.

Die Holding ist berechtigt, verbindliche Brand- und Design-Guidelines zu erlassen, fortzuschreiben und anzupassen, deren Einhaltung in angemessenem Umfang zu überprüfen sowie bei wesentlichen Abweichungen, Qualitätsmängeln oder markenschädigendem Verhalten angemessene Abhilfemaßnahmen zu verlangen. Diese Rechte dienen insbesondere der Wahrung der Markenidentität, der Qualitätskonsistenz sowie der rechtlichen Durchsetzbarkeit der IP-Rechte.

(5) Schutzrechtskette und Mitwirkungspflichten

Die Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung, Verlängerung, Verwaltung und Durchsetzung von Marken, Designs und sonstigen IP-Rechten erfolgt ausschließlich durch die Holding.

Die GmbH verpflichtet sich, die Holding hierbei nach angemessener Aufforderung in zumutbarem Umfang zu unterstützen, insbesondere durch die Bereitstellung von Nutzungsnachweisen, Anwendungsbeispielen und Dokumentationen, durch Mitwirkung bei Anmelde-, Widerspruchs-, Löschungs- oder Verletzungsverfahren sowie durch Unterzeichnung ergänzender Erklärungen oder Vollmachten, soweit rechtlich erforderlich.



(6) Automatische Rechtsfortführung

Das eingeräumte Nutzungsrecht erstreckt sich automatisch und ohne gesonderte vertragliche Vereinbarung auch auf sämtliche IP-Rechte, die während der Laufzeit dieses Vertrages neu entstehen, von der Holding erworben oder auf die Holding übertragen werden, soweit diese dem Geschäftsmodell der Wave-Bite-Gruppe zuzuordnen sind.

Ein Widerruf des Nutzungsrechts ist ausschließlich aus wichtigem Grund gemäß § 10 dieses Vertrages zulässig und setzt grundsätzlich eine vorherige schriftliche Abmahnung sowie den erfolglosen Ablauf einer angemessenen Abhilfefrist voraus, sofern eine Fristsetzung nicht nach den Umständen des Einzelfalls entbehrlich ist.

(7) Bestandsschutz bei Finanzierungen

Ein Widerruf der Lizenz aus wichtigem Grund darf nicht allein deshalb erfolgen, weil sich die GmbH in einer wirtschaftlichen Krise, Restrukturierung, Sanierung oder in einem Insolvenzverfahren befindet. Voraussetzung ist, dass die GmbH ihre wesentlichen Pflichten aus diesem Vertrag weiterhin erfüllt oder deren Erfüllung ernsthaft und nachvollziehbar sichergestellt ist und die Fortführung des Geschäftsbetriebs beabsichtigt ist.

Soweit ein beabsichtigter Widerruf geeignet wäre, bestehende oder genehmigte Finanzierungen, Sicherheitenstrukturen oder laufende Kreditverhältnisse der GmbH ohne zwingenden sachlichen Grund wesentlich zu gefährden, wird die Holding die berechtigten Interessen der GmbH und ihrer Finanzierungspartner angemessen berücksichtigen. Ein Widerruf bleibt nur zulässig, wenn zwingende marken-, reputations-, compliance- oder rechtsbezogene Gründe vorliegen und mildere Mittel nicht ausreichen.

Die Parteien stellen klar, dass die Lizenz ein entgeltliches, eigenständig bewertbares schuldrechtliches Nutzungsrecht darstellt und nicht als bloße Gefälligkeit oder frei widerrufliche Gestattung ausgestaltet ist.

EN: § 3 Grant of License (IP Rights / Brand)

(1) Grant of License

The Holding grants the GmbH a perpetual, non-exclusive, non-transferable and revocable right to use the IP Rights within the Territory solely for the GmbH's contractually contemplated own business purposes. The Holding shall remain entitled to use the IP Rights itself and to grant rights of use to third parties.

The GmbH shall not be entitled to grant sublicenses or to transfer the right of use, in whole or in part, to any third party. The engagement of service providers, vicarious agents, cooperation partners or franchisees for the operational implementation of the GmbH's business activities shall, however, be permitted to the extent this occurs within the scope of the GmbH's business activities, the GmbH remains fully responsible for their conduct, and no independent or derived rights in the IP Rights are granted to such third parties.

Any revocation of the right of use shall be permitted solely for good cause in accordance with Section 10 of this Agreement.

(2) Scope of Use

The license includes in particular the use of the IP Rights for advertising, marketing and public relations, signage, labeling and external appearance, packaging as well as merchandising and promotional items, digital media, websites, platforms, apps and software solutions, ticketing, booking and event formats, distribution, sales and service billing, as well as any other activities consistent with the business model of the Wave Bite group.

(3) No Transfer of Ownership

This Agreement does not provide for any transfer of ownership, title, proprietary rights or other in rem or contractual rights in the IP Rights. All IP Rights shall remain exclusively, permanently and without limitation with the Holding. The GmbH shall not acquire, as between the Parties, any independent legal positions in respect of the IP Rights beyond the rights of use granted under this Agreement, to the extent legally permissible.

The Parties intend the license to be structured, to the fullest extent legally permissible, so that it may continue to exist in the event of a restructuring or insolvency proceeding affecting the GmbH. Mandatory law and the specific provisions of this Agreement shall remain controlling.

4) Brand Management and Quality Control

The GmbH undertakes to use the IP Rights exclusively in compliance with the Holding's applicable brand, design and communication guidelines.

The Holding shall be entitled to issue, amend and further develop binding brand and design guidelines, to monitor compliance therewith to a reasonable extent and to require appropriate remedial measures in the event of material deviations, quality deficiencies or brand-damaging conduct. These rights serve in particular to safeguard brand integrity, quality consistency and the legal enforceability of the IP Rights.

(5) Chain of Title and Cooperation Obligations

The registration, maintenance, defense, renewal, administration and enforcement of trademarks, designs and other IP Rights shall be carried out exclusively by the Holding.

Upon reasonable request, the GmbH shall support the Holding to a reasonable extent, in particular by providing evidence of use, examples of application and documentation, by cooperating in registration, opposition, cancellation or infringement proceedings, and by executing supplementary declarations or powers of attorney where legally required.

(6) Automatic Extension of Rights

The granted right of use shall automatically and without any separate contractual agreement extend to all IP Rights that arise during the term of this Agreement, are acquired by the Holding or are transferred to the Holding, to the extent such IP Rights are attributable to the Wave Bite group's business model.

Any revocation of the right of use shall be permitted solely for good cause pursuant to Section 10 of this Agreement and shall generally require prior written notice and the unsuccessful expiry of a reasonable cure period, unless such cure period is dispensable under the circumstances of the individual case.

(7) License Stability in Financing Context

Revocation of the license for good cause shall not occur solely because the GmbH is in an economic crisis, restructuring, reorganization or insolvency proceeding. This shall apply provided that the GmbH continues to comply with its material obligations under this Agreement, or their performance is seriously and credibly secured, and the continuation of the GmbH's business operations is intended.

To the extent an intended revocation would, without compelling objective reason, materially jeopardize existing or approved financing arrangements, security structures or ongoing credit relationships of the GmbH, the Holding shall reasonably take into account the legitimate interests of the GmbH and its financing partners. Revocation shall remain permissible only where compelling brand-related, reputational, compliance-related or legal reasons exist and less intrusive measures are insufficient.

The Parties clarify that the license constitutes a remunerated and independently assessable contractual right of use and is not structured as a mere courtesy or freely revocable permission.

§ 4 Lizenzgebühr und Verrechnungspreis

(1) Grundsatz der Lizenzgebühr

Als Gegenleistung für die Einräumung des Nutzungsrechts an den IP-Rechten gemäß § 3 dieses Vertrages zahlt die GmbH an die Holding eine laufende Lizenzgebühr, die prozentual am von der GmbH erzielten Nettoumsatz bemessen wird.

Die Lizenzgebühr stellt eine marktübliche Vergütung für die Nutzung konzernzugehöriger immaterieller Wirtschaftsgüter dar und ist unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg oder Verlust der GmbH geschuldet.

(2) Bandbreite und Festlegung der Lizenzhöhe

Die Lizenzgebühr beträgt zwischen zwei Prozent und sechs Prozent des Nettoumsatzes der GmbH.

Die konkrete Höhe der Lizenzgebühr wird für jedes Geschäftsjahr vor dessen Beginn durch förmlichen Beschluss des Verwaltungsrats der Holding festgelegt und der GmbH in Textform mitgeteilt.

Bei der Festlegung werden insbesondere die wirtschaftliche Bedeutung, Bekanntheit und Reichweite der Marke, der Reifegrad des Geschäftsmodells, die Marktpositionierung und Wettbewerbsumgebung sowie vergleichbare marktübliche Lizenzmodelle im Rahmen eines Benchmarkings berücksichtigt.

(3) Fremdvergleich und Verrechnungspreise

Die Parteien bestätigen ausdrücklich, dass die Lizenzgebühr dem Fremdvergleichsgrundsatz im Sinne des Arm's-Length-Prinzips entspricht und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen OECD-Verrechnungspreisleitlinien festgelegt wird.

Die GmbH ist verantwortlich für die Erstellung und laufende Pflege der länderbezogenen Verrechnungspreisdokumentation (Local File). Die Holding ist verantwortlich für die gruppenweite Verrechnungspreisdokumentation (Master File).

Beide Parteien verpflichten sich, einander die für diese Zwecke erforderlichen Informationen vollständig, richtig und zeitnah in angemessenem Umfang zur Verfügung zu stellen.

(4) Abrechnung, Fälligkeit und Währung

Die Lizenzgebühr wird jahresbezogen auf Basis des geprüften beziehungsweise genehmigten Jahresabschlusses der GmbH ermittelt.

Die Holding stellt der GmbH nach Genehmigung des Jahresabschlusses eine entsprechende Lizenzabrechnung. Die Lizenzgebühr ist spätestens sechzig Kalendertage nach Genehmigung des Jahresabschlusses zur Zahlung fällig.

Die Zahlung erfolgt nach Wahl der Holding entweder in Schweizer Franken oder in Euro. Erfolgt die Zahlung in Euro, ist der am Rechnungsdatum gültige Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank zwischen Euro und Schweizer Franken maßgeblich.

(5) Anpassung der Lizenzgebühr

Bei wesentlichen Änderungen der tatsächlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere der wirtschaftlichen Bedeutung oder Marktstärke der Marke, der Umsatz- oder Erlösstruktur der GmbH, des geografischen Tätigkeitsbereichs oder der regulatorischen oder steuerlichen Rahmenbedingungen, sind die Parteien berechtigt und verpflichtet, die Lizenzgebühr einvernehmlich anzupassen, um die fortlaufende Einhaltung des Fremdvergleichsgrundsatzes sicherzustellen.

Änderungen oder Anpassungen der Lizenzgebühr bedürfen der Schriftform.

(6) Zahlungsfähigkeit und Anpassung

Die Lizenzgebühr wird ausschließlich auf Basis tatsächlich realisierter Nettoumsätze berechnet.

Sollte die Zahlung der Lizenzgebühr im Einzelfall geeignet sein, eine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der GmbH im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Vorschriften auszulösen, verpflichten sich die Parteien, unverzüglich eine angemessene, fremdübliche Anpassung oder zeitlich befristete Stundung der Lizenzgebühr zu vereinbaren. Eine endgültige Erlasswirkung ist hiermit nicht verbunden.

(7) Keine verdeckte Gewinnausschüttung

Die Parteien stellen klar, dass die Lizenzgebühr weder eine verdeckte Gewinnausschüttung noch eine gesellschaftsrechtlich veranlasste Zahlung darstellt, sondern ausschließlich der fremdüblichen Vergütung für die Nutzung von IP-Rechten.

(8) Rang und wirtschaftliche Einordnung

Die Lizenzgebühr stellt eine laufende, betriebsbezogene Aufwandsposition der GmbH dar und ist weder als eigenkapitalersetzend noch als gesellschaftsrechtliche Gewinnverwendung zu qualifizieren. Im Falle einer Restrukturierung oder Sanierung kann die Lizenzgebühr im Rahmen des rechtlich Zulässigen und unter Wahrung des Fremdvergleichsgrundsatzes zeitlich angepasst oder gestundet werden, ohne dass hierdurch der Rechtsbestand der Lizenz oder der Anspruch dem Grunde nach entfällt.



(9) In außergewöhnlichen wirtschaftlichen Sondersituationen, insbesondere bei höherer Gewalt, behördlich angeordneten Betriebseinschränkungen oder vergleichbaren unvorhersehbaren Ereignissen, können die Parteien einvernehmlich eine vorübergehende Stundung fälliger Lizenzgebühren vereinbaren.

Eine Stundung stellt keinen Erlass dar. Die gestundeten Beträge bleiben vollständig bestehen und sind nach Wegfall der Sondersituation gemäß gesonderter Vereinbarung zu begleichen.

EN: § 4 License Fee and Transfer Pricing

(1) Principle of the License Fee

As consideration for the grant of the right to use the IP Rights pursuant to Section 3 of this Agreement, the GmbH shall pay the Holding a continuing license fee calculated as a percentage of the net revenue generated by the GmbH.

The license fee constitutes a market-standard remuneration for the use of group-owned intangible assets and is payable irrespective of the GmbH's economic success or losses.

(2) Range and Determination of the License Fee

The license fee shall range between two percent and six percent of the GmbH's net revenue.

The specific license fee applicable for each financial year shall be determined prior to the beginning of such financial year by formal resolution of the Holding's board of directors and communicated to the GmbH in text form. In determining the applicable license fee, due consideration shall be given in particular to the economic significance, recognition and reach of the brand, the maturity of the business model, the market positioning and competitive environment, as well as comparable market-standard license models based on benchmarking analyses.

(3) Arm's-Length Principle and Transfer Pricing

The Parties expressly confirm that the license fee complies with the arm's-length principle and is determined in accordance with the applicable OECD Transfer Pricing Guidelines.

The GmbH shall be responsible for the preparation and ongoing maintenance of the country-specific transfer pricing documentation (Local File). The Holding shall be responsible for the group-wide transfer pricing documentation (Master File).

Both Parties undertake to provide each other with all information required for these purposes in a complete, accurate and timely manner to a reasonable extent.

(4) Calculation, Due Date and Currency

The license fee shall be calculated on an annual basis based on the audited or approved annual financial statements of the GmbH.

Following approval of the annual financial statements, the Holding shall issue a corresponding license statement to the GmbH. The license fee shall become due and payable no later than sixty calendar days after approval of the annual financial statements.

Payment shall be made, at the Holding's discretion, either in Swiss francs or in euros. Where payment is made in euros, the European Central Bank's reference exchange rate between euros and Swiss francs valid on the invoice date shall apply.

(5) Adjustment of the License Fee

In the event of material changes to the factual or legal framework, in particular changes to the economic significance or market strength of the brand, the revenue or earnings structure of the GmbH, the geographic scope of activities, or the regulatory or tax environment, the Parties shall be entitled and obliged to adjust the license fee by mutual agreement in order to ensure ongoing compliance with the arm's-length principle.

Any amendments or adjustments to the license fee shall require written form.

(6) Solvency Protection and Adjustment

The license fee shall be calculated exclusively on the basis of Net Revenue actually realized.

If payment of the license fee would, in a specific case, be likely to cause insolvency or over-indebtedness of the GmbH within the meaning of applicable law, the Parties shall promptly agree on an appropriate, arm's-length adjustment or temporary deferral of the license fee. Such adjustment shall not constitute a permanent waiver.

(7) No Hidden Profit Distribution



The Parties confirm that the license fee does not constitute a hidden profit distribution but represents solely an arm's length remuneration for the use of IP Rights.

(8) Ranking and Economic Classification

The license fee constitutes an operating expense of the GmbH and shall neither qualify as equity-substituting capital nor as a distribution of profits under corporate law.

In the event of restructuring or reorganization, the license fee may, to the extent legally permissible and in compliance with the arm's length principle, be temporarily adjusted or deferred without affecting the continued validity of the license or the underlying entitlement.

(9) In exceptional economic circumstances, in particular force majeure events, government-ordered operational restrictions or comparable unforeseeable events, the parties may mutually agree on a temporary deferral of due license fees.

Any deferral shall not constitute a waiver. Deferred amounts shall remain fully payable and shall be settled after the extraordinary situation has ceased in accordance with a separate agreement.

§ 5 Management Services der Holding

(1) Grundsatz und Leistungszweck

Die Holding erbringt gegenüber der GmbH gruppenbezogene Management-, Steuerungs- und Unterstützungsleistungen (nachfolgend gemeinsam „Management Services“), soweit diese für die strategische Führung, Koordination und nachhaltige Weiterentwicklung der Wave-Bite-Unternehmensgruppe erforderlich oder zweckmäßig sind.

Die Management Services dienen insbesondere der Sicherstellung einer einheitlichen strategischen Ausrichtung, einer konsistenten Markenführung, einer angemessenen und transparenten Governance-Struktur sowie der effizienten Nutzung gruppenweiter Synergien.

(2) Leistungsbild

Zu den Management Services zählen insbesondere sämtliche Leistungen auf Gruppenebene, die nicht der operativen Geschäftsführung der GmbH zuzurechnen sind, insbesondere strategische Steuerungs- und Governance-Leistungen einschließlich der Vorgabe und Weiterentwicklung der Unternehmens- und Wachstumsstrategie, der Freigabe von Budgets und Businessplänen, der Definition von Zielen sowie der Etablierung und Fortentwicklung gruppenweiter Entscheidungs- und Governance-Strukturen.

Hierzu zählen ferner Leistungen der Marken- und Kommunikationssteuerung, insbesondere Vorgaben zur Markenführung, zur Marketing- und Kommunikationsstrategie, zu Kampagnen- und Positionierungsrahmen sowie zur konsistenten Außendarstellung der Wave-Bite-Gruppe.

Ebenfalls umfasst sind Leistungen des Investor- und Partner-Managements auf Gruppenebene, einschließlich der übergeordneten Investorenkommunikation, der Pflege strategischer Partnerschaften sowie der Definition, Vereinheitlichung und Weiterentwicklung gruppenweiter Reporting-Standards.

Darüber hinaus erbringt die Holding Leistungen im Bereich des IP-, Rechte- und Compliance-Managements, insbesondere durch die Koordination der gruppenweiten Schutzrechts- und IP-Strategie, die Bereitstellung und Pflege von Vertrags- und Dokumentenvorlagen sowie die Vorgabe von Compliance-, Risiko- und Organisationsrahmen.

Zu den Management Services zählen außerdem unterstützende Leistungen im Zusammenhang mit Finanzierungen, insbesondere bei Bankgesprächen, Fördermittel- und Bürgschaftsverfahren sowie bei der Strukturierung von Finanzierungs- und Sicherheitenkonzepten auf Gruppenebene.

Schließlich können Management Services auch die Koordination gruppenweiter Beschaffungs-, Qualitäts- und Leistungsstandards umfassen, einschließlich Rahmenverträgen, Einkaufsvorteilen sowie einheitlicher Qualitätsvorgaben, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll und fremdüblich ist.

Die Aufzählung ist nicht abschließend, jedoch auf Leistungen beschränkt, die im Einklang mit dem Fremdvergleichsgrundsatz stehen und einen objektiv zurechenbaren Nutzen für die GmbH aufweisen.

(3) Abgrenzung zur operativen Tätigkeit

Die Erbringung der Management Services begründet keine operative Tätigkeit der Holding innerhalb der GmbH.

Die operative Verantwortung, die laufende Geschäftsführung sowie sämtliche operativen Entscheidungen verbleiben uneingeschränkt bei den zuständigen Organen der GmbH.

Durch die Erbringung der Management Services entsteht weder ein Arbeits-, Dienst- oder Weisungsverhältnis zwischen der Holding und der GmbH oder deren Mitarbeitern noch eine Organ-, Geschäftsführungs- oder Vertretungsstellung der Holding innerhalb der GmbH. Eine Eingliederung der Holding in den operativen Geschäftsbetrieb der GmbH ist ausdrücklich ausgeschlossen.

(4) Leistungsnachweis und Verrechnungspreisdokumentation

Die Holding dokumentiert die erbrachten Management Services in geeigneter, nachvollziehbarer und prüffähiger Form, insbesondere durch Leistungs- und Tätigkeitsnachweise, Projekt- oder Zeitaufzeichnungen sowie Ergebnis- oder Deliverable-Dokumentationen.

Diese Dokumentation dient der verrechnungspreisrechtlichen Nachvollziehbarkeit im Sinne der jeweils anwendbaren steuerlichen Vorschriften und wird der GmbH in angemessenem Umfang zur Verfügung gestellt, soweit dies für steuerliche, behördliche oder prüfungsbezogene Zwecke erforderlich ist.

(5) Vergütung

Die Vergütung der Management Services erfolgt, sofern ausdrücklich vereinbart, gesondert und strikt getrennt von der Lizenzgebühr gemäß § 4 dieses Vertrages und wird in einem eigenständigen Vergütungsmechanismus geregelt. Ohne eine ausdrücklich vereinbarte Vergütungsregelung besteht kein Anspruch der Holding auf Zahlung einer Management Fee.

EN: § 5 Management Services of the Holding

(1) Principle and Purpose of Services

The Holding shall provide group-related management, steering and support services to the GmbH (collectively referred to as “Management Services”) insofar as such services are required or appropriate for the strategic management, coordination and sustainable development of the Wave Bite group of companies.

The Management Services are intended in particular to ensure a uniform strategic direction, consistent brand management, an appropriate and transparent governance structure and the efficient use of group-wide synergies.

(2) Scope of Services

The Management Services include in particular all services provided at group level that are not attributable to the operational management of the GmbH. This includes, inter alia, strategic management and governance services, including the definition and development of the corporate and growth strategy, approval of budgets and business plans, target setting and the establishment and further development of group-wide governance and decision-making structures.

The Management Services further include brand and communication management services, in particular guidelines on brand management, marketing and communication strategy, campaign and positioning frameworks and the consistent external presentation of the Wave Bite group.

They also include investor and partner management services at group level, including overarching investor communication, maintenance of strategic partnerships and the definition, harmonization and further development of group-wide reporting standards.

In addition, the Holding provides services in the area of IP, rights and compliance management, in particular through the coordination of the group-wide IP and protection rights strategy, the provision and maintenance of contract and documentation templates and the definition of compliance, risk and organizational frameworks.

The Management Services may also include support in connection with financing matters, in particular in bank negotiations, funding and guarantee procedures and the structuring of financing and security concepts at group level.

Furthermore, Management Services may comprise the coordination of group-wide procurement, quality and performance standards, including framework agreements, purchasing advantages and uniform quality requirements, insofar as this is economically reasonable and in line with the arm's length principle.

The above list is not exhaustive but shall be limited to services that comply with the arm's length principle and provide an objectively attributable benefit to the GmbH.

(3) Separation from Operational Activities

The provision of the Management Services does not constitute any operational activity of the Holding within the GmbH.

Operational responsibility, day-to-day management and all operational decision-making authority remain exclusively with the competent bodies of the GmbH.

The provision of the Management Services does not give rise to any employment, service or instruction relationship between the Holding and the GmbH or its employees, nor does it establish any corporate, management or representation position of the Holding within the GmbH. Any integration of the Holding into the operational business of the GmbH is expressly excluded.

(4) Evidence of Services and Transfer Pricing Documentation

The Holding shall document the Management Services rendered in an appropriate, comprehensible and audit-ready manner, in particular by means of service and activity records, project or time recordings and result or deliverable documentation.

Such documentation serves the purposes of transfer pricing compliance in accordance with applicable tax regulations and shall be made available to the GmbH to a reasonable extent insofar as required for tax, regulatory or audit purposes.

(5) Remuneration

Remuneration for the Management Services shall be payable only if expressly agreed and shall be strictly separate from the license fee pursuant to Section 4 of this Agreement. Such remuneration shall be governed by a separate remuneration mechanism.

In the absence of an expressly agreed remuneration arrangement, the Holding shall have no entitlement to payment of a Management Fee.

§ 6 Management Fee (Vergütung für Management Services)

(1) Grundsatz der Vergütung

Für die gemäß § 5 dieses Vertrages tatsächlich, nachweislich und fremdüblich erbrachten Management Services ist die Holding berechtigt, von der GmbH eine angemessene Vergütung zu verlangen (nachfolgend „Management Fee“), sofern und sobald entsprechende Leistungen tatsächlich erbracht worden sind.

Die Management Fee ist inhaltlich, rechnerisch und rechtlich strikt von der Lizenzgebühr gemäß § 4 dieses Vertrages zu trennen. Nicht vergütungsfähig sind reine Gesellschaftertätigkeiten (Shareholder Activities) im Sinne der jeweils gültigen OECD-Verrechnungspreisleitlinien, insbesondere Tätigkeiten, die ausschließlich der Wahrnehmung der Gesellschafterstellung der Holding dienen.

(2) Vergütungsmodelle

Die Management Fee kann abhängig von Art, Umfang, Dauer und Intensität der jeweils erbrachten Management Services nach einem oder mehreren der nachstehenden Modelle bemessen werden.

Die Vergütung kann als feste Pauschale auf monatlicher oder quartalsweiser Basis gemäß einem im Voraus genehmigten Budget ausgestaltet werden. Alternativ kann sie aufwandsbezogen auf Grundlage der tatsächlich erbrachten Leistungen nach vereinbarten Stundensätzen erfolgen, wobei ein im Voraus festgelegter Höchstbetrag verbindlich einzuhalten ist.

Ebenso kann die Vergütung im Wege einer Kostenumlage erfolgen, bei der tatsächlich angefallene, direkt zurechenbare Kosten nach einem sachgerechten, verursachungsgerechten und konsistent angewendeten Umlageschlüssel verteilt werden, insbesondere anhand von Umsatzanteilen, Mitarbeiterzahl oder projektbezogenen Leistungsstunden.

(3) Festlegung und Dokumentation

Das jeweils anzuwendende Vergütungsmodell, die konkreten Vergütungssätze, etwaige Höchstbeträge sowie gegebenenfalls anzuwendende Umlageschlüssel werden vor Beginn des jeweiligen Abrechnungszeitraums verbindlich und abschließend in einem gesonderten Anhang 1 (Preisblatt) festgelegt.

Ohne einen ausdrücklich vereinbarten und von beiden Parteien unterzeichneten Anhang 1 besteht kein Anspruch der Holding auf Zahlung einer Management Fee. In diesem Fall ist ausschließlich die Lizenzgebühr gemäß § 4 dieses Vertrages geschuldet.

(4) Abrechnung und Zahlungsmodalitäten

Die Abrechnung der Management Fee erfolgt quartalsweise auf Grundlage der ordnungsgemäß geführten und dokumentierten Leistungsnachweise zu den erbrachten Management Services.

Die Holding stellt der GmbH hierüber eine prüffähige Rechnung. Die Management Fee ist innerhalb von dreißig Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig.

(5) Fremdvergleich und steuerliche Anerkennung

Die Parteien bestätigen ausdrücklich, dass die Management Fee dem Fremdvergleichsgrundsatz im Sinne des Arm's-Length-Prinzips entspricht und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen OECD-Verrechnungspreisleitlinien festgelegt wird.

Die zur steuerlichen Anerkennung erforderliche Leistungs-, Kosten- und Aufwandsdokumentation wird von der Holding geführt und der GmbH in angemessenem Umfang zur Verfügung gestellt, soweit dies für steuerliche, behördliche oder prüfungsbezogene Zwecke erforderlich ist.

(6) Als nicht vergütungsfähige Shareholder Activities gelten insbesondere Tätigkeiten der Holding, die ausschließlich im Interesse ihrer Stellung als Gesellschafterin erfolgen, insbesondere die Wahrnehmung von Gesellschafterrechten, die Überwachung der Beteiligung, die Vorbereitung oder Durchführung von Kapitalmaßnahmen auf Holding-Ebene, reine Beteiligungsverwaltung, konzerninterne Berichtspflichten ohne operativen Mehrwert für die GmbH sowie Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Eigenfinanzierung oder Refinanzierung der Holding.

(7) Die Parteien stellen klar, dass Management Services nur dann vergütungsfähig sind, wenn sie der GmbH einen nachweisbaren, eigenständigen wirtschaftlichen Mehrwert verschaffen und von einem unabhängigen Dritten unter vergleichbaren Umständen ebenfalls vergütet worden wären.

(8) Kein Automatismus

Ein Anspruch auf Management Fees entsteht nicht automatisch durch den bloßen Bestand dieses Vertrages, sondern ausschließlich bei tatsächlicher, nachweisbarer und fremdüblicher Leistungserbringung.

EN: § 6 Management Fee (Remuneration for Management Services)

(1) Principle of Remuneration

For the management services actually, demonstrably and at arm's length provided in accordance with Section 5 of this Agreement, the Holding shall be entitled to claim appropriate remuneration from the GmbH (the "Management Fee"), provided that and to the extent such services have actually been rendered.

The Management Fee shall be strictly separated in substance, calculation and legal qualification from the license fee pursuant to Section 4 of this Agreement. Pure shareholder activities within the meaning of the applicable OECD Transfer Pricing Guidelines, in particular activities performed solely in the interest of the Holding in its capacity as shareholder, shall not be subject to remuneration.



(2) Remuneration Models

Depending on the nature, scope, duration and intensity of the management services provided, the Management Fee may be determined under one or more of the following models.

The remuneration may be structured as a fixed fee payable on a monthly or quarterly basis in accordance with a budget approved in advance. Alternatively, it may be determined on a time-and-effort basis according to agreed hourly rates, subject to a binding pre-defined maximum amount. Furthermore, remuneration may be structured as a cost allocation, whereby actually incurred and directly attributable costs are allocated using an appropriate, causation-based and consistently applied allocation key, in particular based on revenue shares, headcount or project-related service hours.

(3) Determination and Documentation

The applicable remuneration model, the specific remuneration rates, any maximum amounts and, where applicable, the allocation keys shall be determined conclusively and in advance of the respective billing period in a separate Annex 1 (Pricing Schedule).

In the absence of such Annex 1 duly agreed and signed by both Parties, the Holding shall have no entitlement to a Management Fee. In such case, only the license fee pursuant to Section 4 of this Agreement shall be payable.

(4) Invoicing and Payment Terms

The Management Fee shall be invoiced on a quarterly basis based on properly maintained and documented records of the management services provided.

The Holding shall issue a verifiable invoice to the GmbH. The Management Fee shall be payable in full within thirty calendar days of the invoice date.

(5) Arm's Length Principle and Tax Recognition

The Parties expressly confirm that the Management Fee complies with the arm's length principle and is determined in accordance with the applicable OECD Transfer Pricing Guidelines.

The Holding shall maintain the documentation required for tax recognition of the Management Fee and shall make such documentation available to the GmbH to the extent reasonably required for tax, regulatory or audit purposes.

(6) The following activities shall constitute non-remunerable shareholder activities within the meaning of the OECD Transfer Pricing Guidelines, in particular activities performed exclusively in the Holding's capacity as shareholder, including the exercise of shareholder rights, monitoring of the participation, preparation or execution of capital measures at holding level, pure participation management, group reporting obligations without operational benefit for the GmbH, as well as activities related to the Holding's own financing or refinancing.

(7) The Parties clarify that Management Services shall only be subject to remuneration if they provide a demonstrable and independent economic benefit to the GmbH and would likewise have been remunerated by an independent third party under comparable circumstances.

(8) No Automatic Entitlement

No entitlement to Management Fees shall arise solely by virtue of this Agreement. Remuneration shall be due only upon the actual, demonstrable and arm's-length provision of Management Services.

§ 7 Reporting, Kontrolle und Zustimmungsvorbehalte

(1) Regelmäßiges Reporting

Die GmbH verpflichtet sich, der Holding ein standardisiertes, vollständiges und nachvollziehbares Reporting zur Verfügung zu stellen.

Das Reporting erfolgt mindestens quartalsweise und umfasst insbesondere Angaben zur Umsatzentwicklung und Erlösstruktur, zur Kostenstruktur und Ergebnisentwicklung, zum Liquiditätsstatus einschließlich Cashflow-Übersicht und Liquiditätsvorschau, zu Investitionen sowie wesentlichen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten, zu bestehenden und geplanten Finanzverbindlichkeiten sowie zu Abweichungen gegenüber genehmigten Budgets, Forecasts oder Businessplänen einschließlich qualifizierter Erläuterungen.



Auf begründetes Verlangen der Holding ist zusätzlich ein ad-hoc-Reporting über wesentliche wirtschaftliche, rechtliche oder operative Entwicklungen vorzulegen.

(2) Zustimmungsvorbehalte

Unbeschadet der gesetzlichen Zuständigkeiten der Geschäftsführung der GmbH bedürfen bestimmte Maßnahmen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Holding, erteilt durch Beschluss des Verwaltungsrates oder eines hierzu ermächtigten Organs.

Hierzu zählen insbesondere Änderungen der Satzung oder des Gesellschaftsvertrages der GmbH, Kapitalmaßnahmen wie Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen, die Ausgabe neuer Geschäftsanteile oder sonstiger Beteiligungsinstrumente, die Aufnahme, Gewährung oder Besicherung von Darlehen oder sonstigen Finanzverbindlichkeiten außerhalb des genehmigten Budgets sowie der Abschluss, die Änderung oder die Beendigung langfristiger Verträge mit einer festen Laufzeit von mehr als zwölf Monaten oder mit einem jährlichen Verpflichtungsvolumen von mehr als EUR 50.000 netto, soweit diese nicht ausdrücklich im genehmigten Budget, Businessplan oder in einem von der Holding freigegebenen Investitionsbeschluss enthalten sind.

(2a) Die Zustimmungsvorbehalte dienen ausschließlich der Wahrung konzernweiter Interessen, der Risikosteuerung sowie der Sicherstellung der Marken-, IP- und Finanzintegrität und begründen keine operative Geschäftsführung oder Organstellung der Holding innerhalb der GmbH.

(3) Kontroll- und Prüfungsrechte

Die Holding ist berechtigt, bei wesentlichen Abweichungen, bei begründetem Verdacht auf Pflichtverletzungen oder bei Compliance-, Risiko- oder Reputationsverstößen angemessene interne Prüfungen oder Sonderaudits bei der GmbH zu veranlassen.

Solche Prüfungen erfolgen unter angemessener vorheriger Ankündigung, während der üblichen Geschäftszeiten und unter Wahrung berechtigter Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie der jeweils anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorgaben.

Die GmbH verpflichtet sich, der Holding sowie von dieser beauftragten Dritten die hierfür erforderlichen Informationen und Unterlagen vollständig, richtig und zeitnah in angemessenem Umfang zur Verfügung zu stellen.

(4) Keine Einschränkung der Organverantwortung

Die vorstehenden Regelungen begründen keine operative Eingliederung der Holding in den Geschäftsbetrieb der GmbH und lassen die gesetzliche Organverantwortung, Entscheidungsbefugnis und Haftung der Geschäftsführung der GmbH unberührt.

(5) Bank- und Finanzierungsneutralität

Die in diesem § 7 geregelten Zustimmungs-, Kontroll- und Reportingrechte dienen ausschließlich der konzerninternen Steuerung, der Risikobegrenzung sowie der Wahrung der Marken-, IP- und Finanzintegrität.

Sie stellen keine unzulässige Einschränkung der Geschäftsführungsbefugnisse der GmbH dar und sind nicht geeignet, die selbstständige Kredit- oder Finanzierungsfähigkeit der GmbH gegenüber Dritten zu beeinträchtigen.

(6) Keine Beherrschung

Die Zustimmungsvorbehalte begründen weder eine beherrschende Einflussnahme noch eine faktische Geschäftsführung durch die Holding im Sinne gesellschafts- oder insolvenzrechtlicher Vorschriften.

(7) Keine faktische Geschäftsführung

Die Ausübung von Reporting-, Kontroll- oder Zustimmungsvorbehalten durch die Holding begründet zu keinem Zeitpunkt eine faktische Geschäftsführung, Mitgeschäftsführung oder Organstellung innerhalb der GmbH.



Entscheidungen der Holding erfolgen ausschließlich auf Ebene der konzerninternen Steuerung und berühren weder die Eigenverantwortung noch die Außenvertretungsmacht der Geschäftsführung der GmbH.

(8) Klarstellung zur konzernrechtlichen Einordnung

Die Parteien stellen ausdrücklich klar, dass dieser Vertrag weder einen Beherrschungsvertrag noch einen Gewinnabführungsvertrag im Sinne der §§ 291 ff. AktG oder vergleichbarer Vorschriften darstellt.

Insbesondere begründet dieser Vertrag keine Pflicht der GmbH zur Abführung von Gewinnen, keine Verlustübernahmeverpflichtung der Holding und keine konzernrechtliche Durchgriffshaftung.

EN: § 7 Reporting, Control and Approval Requirements

(1) Regular Reporting

The GmbH shall provide the Holding with standardized, complete and comprehensible reporting.

Such reporting shall be provided at least on a quarterly basis and shall include, in particular, information on revenue development and revenue structure, cost structure and operating results, liquidity status including cash flow overview and liquidity forecast, investments as well as material commitments and contingent liabilities, existing and planned financial liabilities, and deviations from approved budgets, forecasts or business plans together with qualified explanations.

Upon justified request by the Holding, the GmbH shall additionally provide ad-hoc reporting on material economic, legal or operational developments.

(2) Approval Requirements

Without prejudice to the statutory responsibilities of the managing directors of the GmbH, certain measures shall require the prior written consent of the Holding, granted by resolution of the board of directors or a duly authorized body.

Such measures include, in particular, amendments to the articles of association or shareholders' agreement of the GmbH, capital measures such as capital increases or reductions, the issuance of new shares or other participation instruments, the admission of new shareholders as well as any transfer, encumbrance or other disposition of shares, the sale, encumbrance or other disposition of material assets or business units the assumption, granting or securing of loans or other financial liabilities outside the approved budget, as well as the conclusion, amendment or termination of long-term agreements with a fixed term exceeding twelve months or with an annual commitment volume exceeding EUR 50,000 net, unless such agreements are expressly included in an approved budget, business plan or an investment resolution approved by the Holding.

(2a) The approval requirements serve exclusively to safeguard group-wide interests, risk management and the integrity of the brand, IP and financial structure and shall not constitute any operational management or corporate body function of the Holding within the GmbH.

(3) Control and Audit Rights

The Holding shall be entitled to initiate appropriate internal reviews or special audits at the GmbH in the event of material deviations, justified suspicion of breaches of duty, or compliance, risk or reputational issues.

Such audits shall be conducted upon reasonable prior notice, during normal business hours and in compliance with legitimate business and trade secrets as well as applicable data protection laws.

The GmbH shall provide the Holding and any third parties engaged by it with all information and documents required for such purposes in a complete, accurate and timely manner to a reasonable extent.

(4) No Interference with Management Responsibility

The foregoing provisions shall not result in any operational integration of the Holding into the GmbH's business operations and shall not affect the statutory management responsibility, decision-making authority or liability of the managing directors of the GmbH.

(5) Financing Neutrality

The approval, control and reporting rights set out in this Section 7 serve exclusively internal group governance, risk management and the protection of brand, IP and financial integrity.

They do not constitute an undue restriction of the GmbH's management authority and are not intended to impair the GmbH's independent financing or credit capacity vis-à-vis third parties.

(6) No Control Relationship

The approval requirements do not constitute controlling influence or de facto management by the Holding within the meaning of corporate or insolvency law.

(7) No De Facto Management

The exercise of reporting, control or approval rights by the Holding shall at no time constitute de facto management, co-management or a corporate body function within the GmbH.

Any decisions of the Holding are taken exclusively at the level of internal group governance and shall not affect the independent responsibility or external representation authority of the GmbH's management.

(8) Clarification on Group Law Qualification

The Parties expressly confirm that this Agreement does not constitute a domination agreement or profit and loss transfer agreement within the meaning of Sections 291 et seq. of the German Stock Corporation Act or comparable provisions.

In particular, this Agreement does not establish any obligation of the GmbH to transfer profits, any obligation of the Holding to absorb losses, nor any form of group-wide liability or piercing of the corporate veil.

§ 8 Rechte an Arbeitsergebnissen

(1) Sämtliche Arbeitsergebnisse, die im Auftrag der GmbH oder im Rahmen ihrer Tätigkeit für das Wave-Bite-Geschäftsmodell geschaffen werden und einen unmittelbaren oder mittelbaren Bezug zu „Wave Bite“ aufweisen, sollen im Innenverhältnis der Parteien wirtschaftlich der Holding zugeordnet werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Soweit im Einzelfall zwingende gesetzliche Vorschriften oder vertragliche Vereinbarungen mit Dritten entgegenstehen, werden die Parteien eine wirtschaftlich gleichwertige Regelung vereinbaren.

(2) Die GmbH wird alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass sämtliche an solchen Arbeitsergebnissen entstehenden oder entstehenden könnenden übertragbaren Rechte, einschließlich Nutzungs-, Verwertungs- und sonstiger IP-bezogener Rechte, wirksam und vollständig auf die Holding übertragen werden oder, soweit eine Übertragung rechtlich nicht möglich ist, der Holding die weitestmöglichen, exklusiven, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte eingeräumt werden.

(3) Soweit Rechte nicht automatisch übergehen oder eine gesonderte Mitwirkung erforderlich ist, wird die GmbH auf erstes schriftliches Anfordern der Holding unverzüglich alle weiteren Erklärungen abgeben und dafür Sorge tragen, dass Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, Berater, Dienstleister oder sonstige Auftragnehmer entsprechende Abtretungs-, Übertragungs- oder Zustimmungserklärungen abgeben, soweit dies rechtlich zulässig und erforderlich ist.

(4) Die GmbH ist berechtigt, solche Arbeitsergebnisse im Umfang der ihr nach § 3 eingeräumten Rechte für ihre eigenen Geschäftszwecke zu nutzen. Eigenständige Rechte der GmbH, die über den vertraglich eingeräumten Nutzungsumfang hinausgehen, sollen hierdurch nicht begründet werden.

(5) Dokumentation, Herausgabe und Zugriff

Die GmbH verpflichtet sich, sämtliche technischen, gestalterischen und konzeptionellen Unterlagen, insbesondere CAD-Dateien, Zeichnungen, Stücklisten, Spezifikationen, Quellcodes, Dokumentationen und Versionierungen, vollständig, geordnet, nachvollziehbar und revisionssicher zu führen.

Diese Unterlagen sind der Holding auf erstes Anfordern unverzüglich in geeigneter Form zugänglich zu machen oder zu übergeben, soweit dies zur Wahrnehmung, Sicherung, Durchsetzung oder wirtschaftlichen Verwertung der IP-Rechte erforderlich ist.

(6) Ausübung

Soweit gesetzlich zulässig, wird die GmbH darauf hinwirken, dass die Urheber der Arbeitsergebnisse einer Nutzung, Bearbeitung, Änderung, Weiterentwicklung und Verwertung der Arbeitsergebnisse durch die Holding oder durch von dieser beauftragte Dritte nicht widersprechen und, soweit rechtlich möglich, auf die Geltendmachung entstehender Rechte verzichten.

(7) Internationale Auslegung

Soweit ausländische Rechtsordnungen anwendbar sind, gelten die Arbeitsergebnisse im weitest zulässigen Umfang als „work made for hire“ zugunsten der Holding.

EN: § 8 Rights to Work Results

(1) All work results created on behalf of the GmbH or in the course of its activities for the Wave Bite business model and having a direct or indirect connection to “Wave Bite” shall, as between the Parties, be economically allocated to the Holding to the extent legally permissible. To the extent mandatory legal provisions or contractual agreements with third parties prevent such allocation in individual cases, the Parties shall agree on an economically equivalent arrangement.

(2) The GmbH shall take all necessary and reasonable measures to ensure that all transferable rights arising or capable of arising in such work results, including rights of use, exploitation rights and other IP-related rights, are validly and fully transferred to the Holding or, to the extent a transfer is legally impossible, that the Holding is granted the broadest possible exclusive rights of use, unlimited in time, territory and scope.

(3) To the extent rights do not vest automatically or separate action is required, the GmbH shall, upon the Holding’s first written request, promptly execute all further declarations and ensure that employees, freelancers, consultants, service providers or other contractors provide corresponding assignments, transfers or consents to the extent legally permissible and required.

(4) The GmbH shall be entitled to use such work results within the scope of the rights granted to it under Section 3 for its own business purposes. No independent rights of the GmbH beyond the contractually granted scope of use shall thereby be created.

(5) Documentation, Delivery and Access

The GmbH shall maintain all technical, creative and conceptual documentation, in particular CAD files, drawings, bills of materials, specifications, source code, documentation and version histories, in a complete, orderly, comprehensible and audit-proof manner.

Such documentation shall be made available to or handed over to the Holding without undue delay upon request, insofar as this is required for the protection, enforcement or commercial exploitation of the IP rights.

(6) To the extent legally permissible, the GmbH shall procure that the authors of the Work Results do not object to the use, modification, adaptation, further development or exploitation of the Work Results by the Holding or by third parties commissioned by the Holding and, where legally possible, waive the assertion of any conflicting rights.

(7) International Interpretation

Where foreign laws apply, the Work Results shall, to the fullest extent permitted, be deemed “works made for hire” for the benefit of the Holding.

§ 9 Vertraulichkeit und Datenschutz

(1) Vertraulichkeit

Alle im Zusammenhang mit diesem Vertrag offengelegten oder bekannt gewordenen Informationen, Unterlagen und Daten nicht öffentlicher Natur, unabhängig von der Form ihrer Offenlegung, gelten als vertraulich. Dies gilt insbesondere für kaufmännische, technische, organisatorische, rechtliche, strategische und finanzielle Informationen sowie für Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse im Sinne der jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorschriften.

Vertrauliche Informationen dürfen ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und Erfüllung dieses Vertrages verwendet werden. Die Parteien verpflichten sich, diese Informationen durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff, Verlust, Veränderung oder Offenlegung zu schützen.

(2) Ausnahmen von der Vertraulichkeit

Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die eine Partei nachweislich bereits vor Offenlegung rechtmäßig kannte, die zum Zeitpunkt der Offenlegung allgemein bekannt oder öffentlich zugänglich waren oder später ohne Vertragsverletzung öffentlich bekannt werden, die von einem zur Weitergabe berechtigten Dritten rechtmäßig erlangt wurden oder deren Offenlegung aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften, behördlicher Anordnungen oder rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen erforderlich ist.

Soweit rechtlich zulässig, wird die zur Offenlegung verpflichtete Partei die jeweils andere Partei vor einer solchen Offenlegung unverzüglich informieren.

(3) Zulässige Weitergabe

Eine Weitergabe Vertraulicher Informationen an Dritte ist nur zulässig, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung dieses Vertrages oder zur Wahrung berechtigter rechtlicher oder wirtschaftlicher Interessen erforderlich ist. Dies umfasst insbesondere die Weitergabe an Kreditinstitute, Finanzierungspartner, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Investoren, Förderstellen sowie zuständige Behörden.

Die weitergebende Partei stellt sicher, dass die betreffenden Dritten entweder einer angemessenen vertraglichen Vertraulichkeitsverpflichtung unterliegen oder kraft Gesetzes zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.

(4) Datenschutz

Die Parteien verpflichten sich, personenbezogene Daten ausschließlich im Einklang mit den jeweils anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften zu verarbeiten. Hierzu zählen insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union sowie das Schweizer Datenschutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung.

Jede Partei stellt sicher, dass sie über eine hinreichende datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage für die jeweilige Verarbeitung personenbezogener Daten verfügt.

(5) Auftragsverarbeitung

Soweit eine Partei personenbezogene Daten im Auftrag der jeweils anderen Partei verarbeitet, werden vor Beginn der Verarbeitung gesonderte Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen. Diese Vereinbarungen werden Bestandteil dieses Vertrages und als Anhang 2 beigelegt.

(6) Rückgabe und Löschung

Nach Beendigung dieses Vertrages sind Vertrauliche Informationen auf Verlangen der jeweils anderen Partei unverzüglich zurückzugeben oder, soweit rechtlich zulässig, datenschutzkonform zu löschen. Gesetzliche Aufbewahrungs- und Nachweispflichten bleiben hiervon unberührt.

(7) Fortgeltung

Die Verpflichtungen aus diesem § 9 bestehen über die Beendigung dieses Vertrages hinaus fort, solange und soweit die Vertraulichen Informationen nicht rechtmäßig öffentlich bekannt geworden sind.

EN: § 9 Confidentiality and Data Protection

(1) Confidentiality

All information, documents and data of a non-public nature disclosed or otherwise becoming known in connection with this Agreement, irrespective of the form of disclosure, shall be deemed confidential. This includes in particular commercial, technical, organizational, legal, strategic and financial information as well as trade and business secrets within the meaning of applicable law.

Confidential Information may be used solely for the purpose of performing and fulfilling this Agreement. The Parties shall protect such information by appropriate technical and organizational measures against unauthorized access, loss, alteration or disclosure

(2) Exclusions from Confidentiality

The confidentiality obligation shall not apply to information which a Party can demonstrably prove was lawfully known to it prior to disclosure, was publicly known or publicly accessible at the time of disclosure or subsequently becomes public without breach of this Agreement, was lawfully obtained from a third party authorized to disclose such information, or must be disclosed due to mandatory statutory provisions, official orders or final court decisions.

Where legally permissible, the disclosing Party shall inform the other Party without undue delay prior to such disclosure.

(3) Permitted Disclosure

Disclosure of Confidential Information to third parties shall be permitted only to the extent necessary for the proper performance of this Agreement or for the protection of legitimate legal or economic interests. This includes in particular disclosure to banks, financing partners, tax advisors, auditors, legal counsel, investors, funding authorities and competent public authorities.

The disclosing Party shall ensure that such third parties are either subject to appropriate contractual confidentiality obligations or are bound by statutory duties of confidentiality.

(4) Data Protection

The Parties undertake to process personal data exclusively in compliance with the applicable data protection laws, in particular the EU General Data Protection Regulation and the Swiss Federal Act on Data Protection, as amended from time to time.

Each Party shall ensure that it has a valid legal basis under data protection law for any processing of personal data.

(5) Data Processing on Behalf of a Party

Where a Party processes personal data on behalf of the other Party, separate data processing agreements shall be concluded prior to the commencement of such processing. These agreements shall form an integral part of this Agreement and shall be attached as Annex 2.

(6) Return and Deletion

Upon termination of this Agreement, Confidential Information shall be returned to the other Party upon request or, where legally permissible, deleted in a data protection-compliant manner. Statutory retention and documentation obligations shall remain unaffected.

(7) Survival

The obligations set out in this Section 9 shall survive termination of this Agreement for as long as and to the extent that the Confidential Information has not lawfully become public knowledge.

§ 10 Laufzeit, Kündigung, Beendigung

(1) Laufzeit und Wirksamkeit

Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft.

Soweit eine der Parteien zum Zeitpunkt der Unterzeichnung noch nicht vollständig gesellschaftsrechtlich eingetragen oder wirksam errichtet ist, entfaltet dieser Vertrag seine rechtliche Wirkung spätestens mit Eintragung der jeweiligen Partei in das zuständige Handelsregister. Die Parteien verpflichten sich, diesen Vertrag bis zu diesem Zeitpunkt als verbindliche Vorabvereinbarung mit voller Bindungswirkung zu erfüllen.

(2) Ordentliche Kündigung

Eine ordentliche Kündigung dieses Vertrages ist erstmals nach Ablauf von vierundzwanzig Monaten ab Wirksamwerden zulässig.

Nach Ablauf dieser Mindestlaufzeit kann der Vertrag von jeder Partei mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres ordentlich gekündigt werden.

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

(3) Außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund

Jede Partei ist berechtigt, diesen Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen.

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die andere Partei wesentlich oder wiederholt gegen vertragliche Hauptpflichten verstößt und diesen Verstoß trotz angemessener Fristsetzung nicht abstellt, wenn eine schwerwiegende oder nachhaltige Verletzung der Marken-, IP- oder Compliance-Vorgaben erfolgt, wenn die GmbH mit der Zahlung fälliger Lizenz- oder Managementgebühren länger als sechzig Kalendertage in Verzug ist, wenn über das Vermögen einer Partei ein Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird oder wenn Handlungen oder Unterlassungen der GmbH, ihrer Organe oder Erfüllungsgehilfen geeignet sind, den Ruf, den wirtschaftlichen Wert oder die Integrität der Marke „Wave Bite“ wesentlich und nachhaltig zu schädigen.

(4) Rechtsfolgen der Beendigung

Mit Wirksamwerden der Kündigung oder sonstigen Beendigung dieses Vertrages endet das der GmbH eingeräumte Recht zur Nutzung der IP-Rechte und der Marke, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften, fortbestehende Abwicklungsrechte oder ausdrücklich abweichende schriftliche Vereinbarungen der Parteien etwas anderes vorsehen.

Die GmbH hat die Nutzung der IP-Rechte und der Marke unverzüglich einzustellen und innerhalb einer angemessenen, von der Holding festzulegenden Abwicklungsfrist alle zumutbaren Maßnahmen zu treffen, um den vertragsgemäßen Beendigungszustand herzustellen. Hierzu gehören insbesondere, soweit rechtlich möglich und von der Holding verlangt, die Übertragung markenbezogener Domains, Social-Media-Accounts, Nutzerkonten oder sonstiger digitaler Präsenzen, die Entfernung oder Einstellung markenbezogener Inhalte und Materialien sowie die Unterlassung jedes Anscheins einer fortbestehenden Nutzungsberechtigung.

Soweit eine Übertragung rechtlich oder tatsächlich nicht möglich ist, sind die betreffenden Positionen auf Verlangen der Holding zu löschen oder in sonstiger geeigneter Weise außer Betrieb zu nehmen.

Weitergehende Ansprüche der Holding, insbesondere auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz, bleiben unberührt.

(5) Fortbestehen von Ansprüchen (Survival)

Die Beendigung dieses Vertrages lässt bereits entstandene, fällige oder bedingte Ansprüche, insbesondere auf Zahlung von Lizenzgebühren, Management Fees oder sonstigen Vergütungen, unberührt.

Diese Ansprüche bestehen vollumfänglich fort und sind nach Maßgabe dieses Vertrages zu erfüllen.

Die Beendigung dieses Vertrages berührt nicht das Recht der Holding, die Marke und die IP-Rechte uneingeschränkt selbst zu nutzen, zu verwerten, weiterzuentwickeln oder durch Dritte nutzen zu lassen oder neu zu lizenzieren.

EN: § 10 Term, Termination and Consequences

(1) Term and Effectiveness

This Agreement is concluded for an indefinite term and shall enter into force upon execution.

Where any Party has not yet been fully incorporated or validly registered at the time of execution, this Agreement shall become legally effective no later than upon registration of the respective Party with the competent commercial register. Until such time, the Parties shall treat this Agreement as a binding preliminary agreement with full binding effect.

(2) Ordinary Termination

Ordinary termination of this Agreement shall be excluded for a minimum period of twenty-four months from the effective date.

After expiry of this minimum term, either Party may terminate this Agreement by giving six months' notice to the end of a financial year.

The right to terminate for good cause shall remain unaffected.

(3) Extraordinary Termination for Good Cause

Either Party may terminate this Agreement with immediate effect for good cause.

Good cause shall exist in particular if the other Party materially or repeatedly breaches essential contractual obligations and fails to remedy such breach within a reasonable cure period, if a serious or sustained breach of brand, IP or compliance obligations occurs, if the GmbH is in default with the payment of due license or management fees for more than sixty calendar days, if insolvency proceedings are opened over the assets of a Party or rejected due to lack of assets, or if actions or omissions of the GmbH, its corporate bodies or agents are likely to materially and sustainably damage the reputation, economic value or integrity of the "Wave Bite" brand.

(4) Consequences of Termination

Upon the effectiveness of termination or any other ending of this Agreement, the GmbH's right to use the IP Rights and the Brand shall cease, unless mandatory law, continuing winding-up rights or an express written agreement between the Parties provides otherwise.

The GmbH shall immediately discontinue the use of the IP Rights and the Brand and shall, within a reasonable wind-down period to be determined by the Holding, take all reasonable measures required to establish the contractually compliant post-termination status. This shall include, in particular, to the extent legally possible and requested by the Holding, the transfer of brand-related domains, social media accounts, user accounts or other digital presences, the removal or discontinuation of brand-related content and materials, and the cessation of any conduct creating the appearance of an ongoing authorization to use the Brand or the IP Rights.

To the extent a transfer is legally or factually impossible, the relevant items shall, at the Holding's request, be deleted or otherwise decommissioned in an appropriate manner.

Any further claims of the Holding, in particular claims for injunctive relief, information and damages, shall remain unaffected.

(5) Survival of Claims

Termination of this Agreement shall not affect any claims already accrued, due or conditional, in particular claims for payment of license fees, management fees or other remuneration.

Such claims shall survive termination in full and shall be fulfilled in accordance with this Agreement.

Termination of this Agreement shall not affect the Holding's unrestricted right to use, exploit, further develop, license or otherwise commercialize the Brand and the IP Rights itself or through third parties.

§ 11 Haftung

(1) Grundsatz der Haftung

Die Parteien haften einander nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen ist die Haftung der Parteien, gleich aus welchem Rechtsgrund, auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

(2) Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen

Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung der Parteien für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden, Folgeschäden sowie für reine Vermögensschäden ausgeschlossen.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei zwingender gesetzlicher Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsrecht oder vergleichbaren zwingenden Haftungstatbeständen.

(3) Keine Patronats-, Garantie- oder Finanzierungsverpflichtung

Dieser Vertrag begründet keine Patronatserklärung, keine Garantie, keine Bürgschaft und keine sonstige Haftungs- oder Einstandspflicht der Holding für bestehende oder zukünftige Verbindlichkeiten der GmbH.



Insbesondere übernimmt die Holding keinerlei Verpflichtung zur Kapitalausstattung, Finanzierung, Liquiditätssicherung oder Verlustdeckung der GmbH.

Derartige Verpflichtungen bedürfen stets einer ausdrücklichen, gesonderten und schriftlichen Vereinbarung und können weder aus diesem Vertrag hergeleitet noch durch Auslegung, ergänzende Vertragsauslegung oder konkludentes Verhalten begründet werden.

(4) Rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit

Die Parteien bestätigen ausdrücklich, dass sie rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch selbstständige Gesellschaften sind.

Aus diesem Vertrag ergibt sich weder eine gesamtschuldnerische Haftung noch eine Durchgriffshaftung oder eine faktische Konzernhaftung zwischen den Parteien.

(5) Keine insolvenzrechtliche Durchgriffshaftung

Dieser Vertrag begründet keine Haftung der Holding für Verpflichtungen der GmbH im Sinne der Insolvenzordnung, des GmbH-Rechts oder vergleichbarer Vorschriften.

Insbesondere entsteht keine Haftung der Holding für Zahlungen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der GmbH, sofern keine ausdrückliche, gesetzlich wirksame Verpflichtung übernommen wurde.

(6) Dieser Vertrag begründet kein Konzernverhältnis im Sinne der §§ 15 ff. AktG und keine sonstige rechtliche oder wirtschaftliche Eingliederung der GmbH in die Holding über die ausdrücklich geregelten vertraglichen Beziehungen hinaus.

(7) Kein Unternehmensvertrag

Dieser Vertrag begründet weder einen Beherrschungs- noch einen Gewinnabführungs- oder Verlustübernahmevertrag im Sinne der §§ 291 ff. AktG oder vergleichbarer Vorschriften und führt zu keiner Haftungserweiterung über die ausdrücklich geregelten Verpflichtungen hinaus.

(8) Keine stillschweigende Unterstützungspflicht

Aus diesem Vertrag ergibt sich keinerlei Pflicht der Holding, die GmbH finanziell, wirtschaftlich oder organisatorisch zu unterstützen, soweit dies nicht ausdrücklich vereinbart ist.

EN: § 11 Liability

(1) Principle of Liability

The Parties shall be liable to each other in accordance with the applicable statutory provisions.

In the event of a breach of duty caused by slight negligence, liability of the Parties, irrespective of the legal basis, shall be limited to the typical and foreseeable damage.

(2) Exclusions and Limitations of Liability

To the extent permitted by law, the Parties' liability for loss of profit, indirect damages, consequential damages and pure financial losses shall be excluded.

The above limitations of liability shall not apply in cases of intent or gross negligence, injury to life, body or health, or mandatory statutory liability, in particular under product liability laws or comparable mandatory liability regimes.

(3) No Patronage, Guarantee or Financial Commitment

This Agreement does not constitute any patronage declaration, guarantee, surety or other assumption of liability by the Holding for existing or future obligations of the GmbH.

In particular, the Holding assumes no obligation with respect to the capitalization, financing, liquidity support or loss coverage of the GmbH.

Any such obligations shall require an express, separate and written agreement and may neither be derived from this Agreement nor established by interpretation, supplementary contractual construction or implied conduct.

(4) Legal and Economic Independence

The Parties expressly confirm that they are legally, economically and organizationally independent entities.

This Agreement does not give rise to any joint and several liability, piercing of the corporate veil or de facto group liability between the Parties.

(5) No Insolvency-Related Piercing of Liability

This Agreement does not give rise to any liability of the Holding for obligations of the GmbH under insolvency law, German limited liability company law or comparable provisions.

In particular, the Holding shall not be liable for payments made after the occurrence of insolvency or over-indebtedness of the GmbH unless an explicit and legally valid obligation has been assumed.

(6) *This Agreement does not establish a group relationship within the meaning of Sections 15 et seq. of the German Stock Corporation Act and does not create any other legal or economic integration of the GmbH into the Holding beyond the contractual relationships expressly set out herein.*

(7) No Enterprise Agreement

This Agreement does not constitute a domination, profit and loss transfer or loss assumption agreement within the meaning of Sections 291 et seq. of the German Stock Corporation Act or comparable provisions and does not extend liability beyond the obligations expressly set out herein.

(8) No Implied Support Obligation

This Agreement does not give rise to any implied obligation of the Holding to financially, economically or organizationally support the GmbH, unless expressly agreed in writing.

§ 12 Schlussbestimmungen

(1) Rangfolge der Vertragswerke

Im Falle von Widersprüchen oder Abweichungen zwischen diesem Vertrag und einem bestehenden oder künftig abgeschlossenen gruppenweiten Master-Shareholder-Agreement oder vergleichbaren Konzernvereinbarungen gilt das jeweilige Master-Agreement vorrangig.

Dieser Vertrag konkretisiert und ergänzt die im Master-Agreement vorgesehenen konzerninternen Leistungs-, Nutzungs- und Verrechnungsregelungen und ist im Einklang mit diesen auszulegen.

(2) Schriftform und Formerfordernisse

Dieser Vertrag wird in deutscher und englischer Sprache abgeschlossen.

Im Falle von Abweichungen, Auslegungsunterschieden oder Widersprüchen zwischen den Sprachfassungen ist ausschließlich die deutsche Fassung maßgeblich.

Änderungen, Ergänzungen oder Nebenabreden zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform.

Dies gilt auch für eine Änderung oder Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

Elektronische Signaturen, insbesondere qualifizierte elektronische Signaturen im Sinne der jeweils anwendbaren gesetzlichen Regelungen (z. B. eIDAS-Verordnung), sind zulässig und der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt, sofern sie rechtlich wirksam sind.

(3) Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, undurchführbar oder nichtig sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt eine solche Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen Bestimmung in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt.

(4) Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Dieser Vertrag unterliegt dem materiellen Recht der Schweiz unter Ausschluss des internationalen Kollisionsrechts.

Zwingend anwendbare Vorschriften des deutschen Rechts, insbesondere im Hinblick auf die Durchführung dieses Vertrages durch die GmbH, bleiben unberührt.

Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag wird - soweit rechtlich zulässig - Basel, Schweiz, vereinbart.

Alternativ können die Parteien vereinbaren, Streitigkeiten endgültig nach der Schiedsgerichtsordnung der Swiss Chambers' Arbitration Institution durch ein oder mehrere Schiedsrichter mit Sitz des Schiedsgerichts in Basel, Schweiz, entscheiden zu lassen.

Die Schiedssprache ist Deutsch.

(5) Bank- und Finanzierungsverwendbarkeit

Dieser Vertrag ist so auszulegen, dass er die Finanzierungs-, Kredit- und Sicherheitenfähigkeit der GmbH nicht beeinträchtigt.

Sollten einzelne Bestimmungen von Kreditinstituten oder Behörden als problematisch angesehen werden, verpflichten sich die Parteien, diese im wirtschaftlich gleichwertigen Umfang anzupassen, ohne die Struktur oder Zielsetzung dieses Vertrages zu verändern.

(6) Rang und Drittwirkung

Dieser Vertrag ist im Innenverhältnis der Parteien verbindlich und entfaltet Wirkung auch gegenüber Rechtsnachfolgern, Insolvenzverwaltern und sonstigen Dritten, soweit gesetzlich zulässig.

Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag gehen im Falle eines Rechtsnachfolge- oder Insolvenzverfahrens auf die jeweiligen Rechtsnachfolger über, soweit zwingendes Recht dem nicht entgegensteht.

Die Anhänge zu diesem Vertrag bilden einen integralen Bestandteil des Vertrages.

Im Falle von Widersprüchen zwischen dem Vertragstext und einzelnen Anhängen gehen die Regelungen des Vertragstextes vor, sofern im jeweiligen Anhang nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Die Anhänge stehen untereinander im gleichen Rang.

(7) Die Parteien sind sich darüber einig, dass dieser Vertrag und seine Anhänge so ausgestaltet sind, dass sie die Finanzierungsfähigkeit, Kreditwürdigkeit und wirtschaftliche Stabilität der operativen Gesellschaft nicht beeinträchtigen.

Die Holding verpflichtet sich, bei Finanzierungs- oder Bankgesprächen der GmbH auf Anforderung bestätigend mitzuwirken, sofern hierdurch keine über diesen Vertrag hinausgehenden Haftungs-, Garantie- oder Patronatspflichten begründet werden.

(6) Anlagen

Bestandteile dieses Vertrages sind:

- Anhang 1: Preisblatt
- Anhang 2: AVV / Datenschutz
- Anhang 3: Corporate Design

EN: § 12 Final Provisions

(1) Hierarchy of Agreements

In the event of any conflict or inconsistency between this Agreement and any existing or future group-wide master shareholders' agreement or comparable group agreement, the respective master agreement shall prevail.

This Agreement specifies and supplements the intercompany arrangements set forth therein and shall be interpreted consistently with such master agreement.

(2) Written Form

This agreement is executed in German and English.

In the event of any discrepancies, differences in interpretation or inconsistencies between the language versions, the German version shall prevail.

Any amendments, supplements or side agreements to this Agreement shall require written form.

This shall also apply to any waiver or modification of this written-form requirement.

Electronic signatures, in particular qualified electronic signatures within the meaning of the applicable statutory provisions (e.g. the eIDAS Regulation), shall be permitted and deemed equivalent to handwritten signatures, provided they are legally valid.

(3) Severability

If any provision of this agreement is or becomes wholly or partially invalid or unenforceable, the validity of the remaining provisions shall not be affected.

In place of the invalid or unenforceable provision, a provision shall be deemed agreed which comes closest to the economic intent of the original provision in a legally permissible manner.

(4) Governing Law and Jurisdiction

This Agreement shall be governed by the substantive laws of Switzerland, excluding its conflict-of-laws rules.

Mandatory provisions of German law, in particular with respect to the performance of this Agreement by the GmbH, shall remain unaffected.

To the extent legally permissible, the exclusive place of jurisdiction for all disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be Basel, Switzerland.

Alternatively, the Parties may agree that any disputes shall be finally settled in accordance with the Arbitration Rules of the Swiss Chambers' Arbitration Institution by one or more arbitrators seated in Basel, Switzerland.

The language of the arbitration shall be German.

(5) Bank and Financing Compatibility

This Agreement shall be interpreted in a manner that does not impair the financing, creditworthiness or security capability of the GmbH.

If individual provisions are deemed problematic by banks or authorities, the Parties shall adapt such provisions in an economically equivalent manner without altering the structure or purpose of this Agreement.

(6) Ranking and Effect vis-à-vis Third Parties

This Agreement shall be binding in the internal relationship between the Parties and shall, to the extent legally permissible, also have effect vis-à-vis legal successors, insolvency administrators and other third parties.

In the event of legal succession or insolvency proceedings, the rights and obligations arising from this Agreement shall pass to the respective legal successors, unless mandatory law provides otherwise.

The annexes to this agreement form an integral part of this agreement.

In the event of any inconsistency between the main agreement and an annex, the provisions of the main agreement shall prevail unless expressly stated otherwise in the respective annex.

All annexes rank equally among themselves.

(7) The parties agree that this agreement and its annexes are structured in a manner that does not impair the financing capacity, creditworthiness or economic stability of the operating company.

Upon request, the Holding shall support financing or banking discussions of the GmbH by providing confirmations, provided that no liability, guarantee or comfort obligations beyond this agreement are created.

(5) Schedules

The following schedules form an integral part of this Agreement:

- Schedule 1: Price Sheet
- Schedule 2: Data Processing / Data Protection Agreement
- Schedule 3: Corporate Design)

Unterschriften

Ort/Datum: _____

Für die Wave Bite Holding AG: _____

Für die Wave Bite GmbH: _____



Anhang 1 – Preisblatt (Lizenzgebühr und Management Fee)

(gemäß § 4 und § 6 des Lizenz- und Managementvertrages)

1. Lizenzgebühr

1.1 Lizenzsatz Step-up-Modell

Für die Nutzung der IP-Rechte sowie der Marke „Wave Bite“ durch die Wave Bite GmbH wird eine umsatzabhängige Lizenzgebühr vereinbart.

Bei nachgewiesener Liquiditätsunterdeckung kann die Lizenzgebühr temporär angepasst oder gestundet werden, ohne dass der Lizenzcharakter entfällt.

Ab dem dritten Geschäftsjahr und für die gesamte weitere Vertragslaufzeit beträgt die Lizenzgebühr 4,5 Prozent des Nettoumsatzes.

Der Übergang in den jeweils höheren Lizenzsatz erfolgt automatisch mit Beginn des entsprechenden Geschäftsjahres, ohne dass es einer gesonderten Vereinbarung, Vertragsänderung oder Zustimmung der Parteien bedarf.

1.2 Wirtschaftliche Begründung der Lizenzhöhe

Die vereinbarte Lizenzgebühr reflektiert den wirtschaftlichen Wert der Marke „Wave Bite“, der IP-Rechte, der zugrunde liegenden Geschäfts-, Betriebs- und Vermarktungskonzepte sowie der durch die Holding gewährleisteten Markenführung, strategischen Steuerung und Governance-Struktur.

Die gestaffelte Ausgestaltung trägt der Anlauf- und Aufbauphase der operativen Gesellschaft Rechnung und berücksichtigt zugleich die mit fortschreitender Marktdurchdringung zunehmende Markenstärke, Skalierbarkeit und immaterielle Wertschöpfung.

1.3 Fremdvergleich und steuerliche Anerkennung

Die Parteien bestätigen ausdrücklich, dass die vereinbarte Lizenzgebühr dem Fremdvergleichsgrundsatz im Sinne des Arm's-Length-Prinzips entspricht und sich innerhalb marktüblicher Bandbreiten für vergleichbare IP-, Marken- und Geschäftsmodelllizenzierungen bewegt.

Die Lizenzgebühr ist Bestandteil einer konzerninternen Verrechnungspreisstruktur im Einklang mit den jeweils anwendbaren OECD-Verrechnungspreisleitlinien und dient der steuerlichen Anerkennung in den beteiligten Rechtsordnungen.

2. Management Fee

2.1 Aktueller Status

Für die aktuelle Aufbau-, Pilot- und operative Betriebsphase der Wave Bite GmbH wird keine laufende Management Fee erhoben.

Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass die Liquidität, Finanzierungsfähigkeit und operative Entwicklung der Gesellschaft nicht durch zusätzliche konzerninterne Vergütungen belastet werden.

2.2 Aktivierungsvorbehalt

Die Erhebung einer Management Fee bleibt ausdrücklich vorbehalten für den Fall, dass künftig tatsächlich fremdübliche, klar abgrenzbare und dokumentierte Management Services im Sinne des Lizenz- und Managementvertrages erbracht werden.

Die Aktivierung einer Management Fee setzt einen gesonderten formellen Beschluss der Holding sowie eine entsprechende Anpassung und Neufassung dieses Preisblatts voraus.

2.3 Abgrenzung zu Gesellschaftertätigkeiten

Reine Gesellschafter- und Beteiligungstätigkeiten im Sinne der OECD-Verrechnungspreisleitlinien sind nicht vergütungsfähig und begründen keinen Anspruch auf Zahlung einer Management Fee.

3. Abrechnung Währung und Fälligkeit

Die Lizenzgebühr wird jährlich auf Basis des genehmigten Jahresabschlusses der Wave Bite GmbH ermittelt.

Die Abrechnung erfolgt spätestens innerhalb von sechzig Kalendertagen nach Genehmigung des Jahresabschlusses durch die zuständigen Organe.

Die Zahlung erfolgt nach Wahl der Holding entweder in Euro oder in Schweizer Franken. Bei Zahlung in Euro ist der am Rechnungsdatum gültige Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank für EUR CHF maßgeblich.

4. Bank Audit und Investorenfähigkeit

Dieses Preisblatt ist so ausgestaltet, dass es die Liquidität, Finanzierungsfähigkeit und Skalierbarkeit der operativen Gesellschaft nicht beeinträchtigt.

Es bildet einen integralen Bestandteil eines transparenten, fremdüblichen, steuerlich anerkennungsfähigen und prüfungssicheren konzerninternen Verrechnungspreissystems und ist ausdrücklich zur Vorlage bei Kreditinstituten, Investoren, Wirtschaftsprüfern, Steuerbehörden und Förderstellen geeignet.

Annex 1 Pricing Schedule License Fee and Management Fee

pursuant to Sections 4 and 6 of the License and Management Agreement

1. License Fee

1.1 License Rate Step-up Model

For the use of the IP Rights and the “Wave Bite” trademark by Wave Bite GmbH, a revenue-based license fee is agreed.

In the event of proven liquidity constraints, the license fee may be temporarily reduced or deferred without affecting the license character.

From the third financial year onwards and for the entire remaining term of the agreement, the license fee amounts to 4.5 percent of Net Revenue.

The step-up to the higher license rate occurs automatically at the beginning of the respective financial year without the need for any amendment, consent or additional agreement between the parties.

1.2 Economic Rationale of the License Fee

The agreed license fee reflects the economic value of the “Wave Bite” brand, the associated IP Rights, the underlying business, operational and commercialization concepts, as well as the centralized brand governance, strategic steering and group framework provided by the Holding.

The stepped structure accounts for the ramp-up phase of the operating entity while reflecting the increasing brand strength, scalability and intangible value creation as market penetration progresses.

1.3 Arm's-Length Principle and Tax Recognition

The parties expressly confirm that the license fee complies with the arm's-length principle and falls within market-standard ranges for comparable IP, brand and business model licensing arrangements.

The license fee forms part of an intercompany transfer pricing framework in accordance with the applicable OECD Transfer Pricing Guidelines and is intended to ensure tax recognition in the relevant jurisdictions.

2. Management Fee

2.1 Current Status

No recurring management fee is charged during the current build-up, pilot and operational phase of Wave Bite GmbH.

This approach ensures that liquidity, financing capacity and operational development are not burdened by additional intercompany charges.

2.2 Activation Reservation

The introduction of a management fee is expressly reserved for future periods in which arm's-length, clearly delineated and documented management services are effectively rendered under the License and Management Agreement.

Any activation of a management fee requires a formal resolution of the Holding and a corresponding amendment of this Pricing Schedule.

2.3 Exclusion of Shareholder Activities

Pure shareholder activities within the meaning of the OECD Transfer Pricing Guidelines are not remunerable and do not give rise to any entitlement to a management fee.

3. Settlement Currency and Due Date

The license fee is calculated annually based on the approved annual financial statements of Wave Bite GmbH.

Settlement takes place no later than sixty calendar days following approval of the annual financial statements by the competent corporate bodies.

Payment is made at the Holding's discretion either in euros or Swiss francs. Where payment is made in euros, the ECB reference exchange rate EUR CHF applicable on the invoice date applies.

4. Bank Audit and Investor Suitability

This Pricing Schedule is designed to preserve liquidity, financing capacity and scalability of the operating entity.

It forms an integral part of a transparent, arm's-length, tax-compliant and audit-proof intercompany pricing system and is expressly suitable for presentation to banks, investors, auditors, tax authorities and funding institutions.



Anhang 2: Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung Datenschutz

gemäß Art. 28 DSGVO und Schweizer Datenschutzgesetz zum Lizenz- und Managementvertrag zwischen der Wave Bite Holding AG und der Wave Bite GmbH

1. Gegenstand und Dauer der Verarbeitung

Diese Vereinbarung regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Wave Bite GmbH im Auftrag der Wave Bite Holding AG im Zusammenhang mit dem Lizenz- und Managementvertrag.

Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen, insbesondere im Rahmen von Markenführung, Management Services, Reporting, Abrechnung, Investor Relations, Vertragsverwaltung sowie Compliance- und Governance-Prozessen.

Die Dauer der Verarbeitung entspricht der Laufzeit des Lizenz- und Managementvertrages einschließlich etwaiger Abwicklungs- und Aufbewahrungszeiträume.

2. Art und Zweck der Verarbeitung

Die Verarbeitung personenbezogener Daten umfasst insbesondere das Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen durch Übermittlung, Abgleich, Einschränken, Löschen oder Vernichten von Daten.

Der Zweck der Verarbeitung besteht ausschließlich in der ordnungsgemäßen Durchführung der vertraglich vereinbarten Leistungen sowie der Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und steuerlicher Verpflichtungen.

3. Art der personenbezogenen Daten und Kategorien betroffener Personen

Gegenstand der Verarbeitung können insbesondere folgende personenbezogene Daten sein.

Stammdaten wie Namen, Anschriften, Kontaktdaten und Funktionen.

Vertrags- und Abrechnungsdaten.

Kommunikationsdaten.

Zugriffs- und Nutzungsdaten im Rahmen digitaler Systeme.

Finanz- und bankrelevante Kontaktdaten, soweit erforderlich.

Betroffene Personen können insbesondere Mitarbeiter, Organmitglieder, Berater, Geschäftspartner, Investoren, Lieferanten sowie Ansprechpartner bei Banken und Behörden sein.

4. Pflichten und Verantwortlichkeit der Holding

Die Holding ist Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und des Schweizer Datenschutzgesetzes.

Sie stellt sicher, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig erfolgt und erteilt dem Auftragsverarbeiter ausschließlich dokumentierte Weisungen.

Die Holding ist berechtigt, die Einhaltung dieser Vereinbarung sowie der datenschutzrechtlichen Vorschriften angemessen zu überprüfen.



5. Pflichten der GmbH als Auftragsverarbeiter

Die GmbH verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich auf dokumentierte Weisung der Holding, sofern sie nicht durch gesetzliche Vorschriften zur Verarbeitung verpflichtet ist.

Die GmbH verpflichtet sich zur Wahrung der Vertraulichkeit und stellt sicher, dass alle zur Verarbeitung befugten Personen entsprechend verpflichtet wurden.

Die GmbH trifft geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.

6. Unterauftragsverhältnisse

Die Einschaltung von Unterauftragsverarbeitern ist nur mit vorheriger allgemeiner oder spezifischer schriftlicher Genehmigung der Holding zulässig.

Die GmbH stellt sicher, dass Unterauftragsverarbeiter vertraglich mindestens denselben Datenschutzpflichten unterliegen wie in dieser Vereinbarung geregelt.

7. Rechte betroffener Personen

Die GmbH unterstützt die Holding in angemessenem Umfang bei der Erfüllung von Anträgen betroffener Personen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit oder Widerspruch.

8. Meldung von Datenschutzverletzungen

Die GmbH verpflichtet sich, Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich nach Bekanntwerden der Holding zu melden.

Die Meldung hat alle Informationen zu enthalten, die der Holding eine ordnungsgemäße Erfüllung ihrer gesetzlichen Meldepflichten ermöglichen.

9. Rückgabe und Löschung von Daten

Nach Beendigung der Verarbeitung oder des Hauptvertrages hat die GmbH alle personenbezogenen Daten nach Weisung der Holding entweder zurückzugeben oder datenschutzkonform zu löschen, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

10. Kontrollrechte

Die Holding ist berechtigt, die Einhaltung dieser Vereinbarung sowie der datenschutzrechtlichen Vorschriften nach angemessener Ankündigung zu überprüfen oder durch beauftragte Prüfer überprüfen zu lassen.

11. Haftung

Es gelten die Haftungsregelungen des Lizenz- und Managementvertrages sowie die gesetzlichen datenschutzrechtlichen Haftungsbestimmungen.

12. Schlussbestimmungen

Diese Vereinbarung ist integraler Bestandteil des Lizenz- und Managementvertrages.

Im Falle von Widersprüchen gehen die Regelungen des Lizenz- und Managementvertrages vor.

Es gilt das im Hauptvertrag vereinbarte Recht.

Annex 2 Data Processing Agreement

pursuant to Article 28 GDPR and Swiss Data Protection Law to the License and Management Agreement between Wave Bite Holding AG and Wave Bite GmbH

1. Subject Matter and Duration of Processing

This agreement governs the processing of personal data by Wave Bite GmbH on behalf of Wave Bite Holding AG in connection with the License and Management Agreement.

Processing is carried out solely for the performance of the contractual services, including brand management, management services, reporting, billing, investor relations, contract administration, compliance and governance activities.

The duration of processing corresponds to the term of the License and Management Agreement including any statutory retention periods.

2. Nature and Purpose of Processing

Processing includes the collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation, retrieval, consultation, use, disclosure, alignment, restriction, erasure or destruction of personal data.

The purpose of processing is exclusively the proper performance of the contractual obligations and compliance with legal, regulatory and tax requirements.

3. Types of Personal Data and Categories of Data Subjects

Personal data processed may include identification and contact data, contractual and billing data, communication data, access and usage data, and financial contact data where necessary.

Data subjects may include employees, managing directors, board members, advisors, business partners, investors, suppliers, banks and public authorities.

4. Obligations of the Holding

The Holding acts as the controller within the meaning of the GDPR and Swiss data protection law.

It ensures lawful processing and issues documented instructions to the processor.

The Holding is entitled to verify compliance with this agreement.

5. Obligations of the GmbH as Processor

The GmbH processes personal data only on documented instructions of the Holding unless required by law.

It ensures confidentiality and that authorized persons are bound by appropriate obligations.

Appropriate technical and organizational measures pursuant to Article 32 GDPR are implemented.

6. Subprocessing

The use of subprocessors requires prior written authorization by the Holding.
Equivalent data protection obligations must be imposed on any subprocessor.

7. Data Subject Rights

The GmbH assists the Holding in responding to data subject requests as required by law.

8. Personal Data Breaches

The GmbH notifies the Holding without undue delay after becoming aware of any personal data breach.

9. Return and Deletion of Data

Upon termination, personal data shall be returned or deleted in accordance with the Holding's instructions unless retention is required by law.

10. Audit Rights

The Holding may audit compliance with this agreement upon reasonable notice.

11. Liability

Liability provisions of the License and Management Agreement and applicable law apply.

12. Final Provisions

This agreement forms an integral part of the License and Management Agreement.
In case of conflict, the License and Management Agreement prevails.
The governing law of the main agreement applies.

Anhang 3: Wave Bite - Corporate Design Guidelines

1. Zweck und Anwendungsbereich

Diese Corporate Design Guidelines regeln verbindlich und abschließend die visuelle, sprachliche und gestalterische Erscheinung der Marke „Wave Bite“.

Sie sind konzernweit verbindlich für sämtliche Gesellschaften der Wave Bite Unternehmensgruppe sowie für alle Partner, Lizenznehmer, Franchisenehmer, Dienstleister und sonstigen Dritten, die berechtigt sind, die Marke „Wave Bite“ oder damit verbundene Kennzeichen zu nutzen.

Die Guidelines dienen der Sicherstellung eines einheitlichen, hochwertigen und rechtssicheren Markenauftritts sowie der Wahrung und Durchsetzung der Markenidentität und Markenrechte.

2. Markenidentität

Wave Bite steht für Premium-Genuss, Innovation, maritimes Lebensgefühl, Nachhaltigkeit und hohe Qualität.

Die Marke verbindet hochwertige Gastronomie, moderne Technik, effiziente Prozesse und ein emotionales Erlebnis auf und am Wasser. Der Markenauftritt ist konsequent hochwertig, klar, zeitgemäß und vertrauensbildend zu gestalten.

Jegliche Nutzung der Marke hat diese Markenwerte zu respektieren und zu fördern.

3. Logo

Das Logo „Wave Bite“ ist das zentrale visuelle Identifikationsmerkmal der Marke.

Das Logo darf ausschließlich in den von der Holding freigegebenen Originalversionen, Farbvarianten und Proportionen verwendet werden.

Unzulässig sind insbesondere Veränderungen, Verzerrungen, farbliche Abwandlungen außerhalb der freigegebenen Farbpalette, Animationen ohne Freigabe, Kombinationen mit fremden Logos oder grafischen Elementen sowie die Nutzung in herabwürdigendem oder markenschädigendem Kontext.

Schutzzonen, Mindestgrößen und Einsatzbereiche sind einzuhalten.

4. Farbwelt

Die verbindlichen Primärfarben der Marke Wave Bite sind:

Marineblau mit dem Farbwert Hex #0f2f3e

Gold mit dem Farbwert Hex #d4af37

Beige mit dem Farbwert Hex #fff7ee

Sekundärfarben dürfen ausschließlich ergänzend und akzentuierend eingesetzt werden und dürfen die Primärfarben weder dominieren noch ersetzen.

Abweichungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Freigabe durch die Holding.



5. Typografie

Die verbindliche Primärschrift der Marke ist Segoe UI.

Als Alternativschrift ist Arial zulässig, sofern technische oder systembedingte Einschränkungen die Nutzung der Primärschrift verhindern.

Die Typografie ist klar, modern, gut lesbar und konsistent einzusetzen. Verzerrungen, Effekte oder dekorative Abwandlungen sind unzulässig.

6. Bildsprache und visuelle Inhalte

Die Bildsprache der Marke ist hochwertig, authentisch, emotional und realitätsnah.

Bevorzugt werden natürliche Lichtstimmungen, ein klarer Bezug zu Wasser, Bewegung und Genuss sowie reale Nutzungssituationen und echte Interaktionen.

Stockmaterial, künstlich wirkende Darstellungen oder qualitativ minderwertige Inhalte sind nur mit vorheriger Freigabe zulässig.

7. Tonalität und Sprache

Die sprachliche Tonalität der Marke ist professionell, selbstbewusst, nahbar, wertig und vertrauensbildend.

Übertreibungen, aggressive Verkaufsrhetorik, Slang, Ironie oder markenfremde Sprachstile sind zu vermeiden.

Die Kommunikation erfolgt klar, positiv und konsistent mit der Markenidentität.

8. Anwendungsbereiche

Diese Corporate Design Guidelines gelten für sämtliche markenbezogenen Anwendungen, insbesondere für Webseiten, Apps, Social-Media-Auftritte, Print- und Werbematerialien, Präsentationen, Geschäftsausstattung, Beschilderungen, Fahrzeuge, Arbeitskleidung, Merchandise, Events sowie digitale und physische Touchpoints der Marke.

9. Kontrolle, Durchsetzung und Freigabe

Die Einhaltung dieser Corporate Design Guidelines wird durch die Wave Bite Holding AG überwacht.

Die Holding ist berechtigt, bei Abweichungen Anpassungen zu verlangen, Nutzungen zu untersagen oder Freigaben zu widerrufen.

Abweichungen von diesen Guidelines bedürfen der vorherigen schriftlichen Freigabe durch die Holding.

10. Schlussbestimmung

Diese Corporate Design Guidelines sind integraler Bestandteil der konzernweiten Markenführung sowie des Lizenz- und Managementvertrages.

Sie treten mit Veröffentlichung in Kraft und gelten in ihrer jeweils aktuellen Fassung. Die Holding ist berechtigt, diese Guidelines weiterzuentwickeln oder anzupassen, soweit dies zur Wahrung der Marke erforderlich ist.

Annex 3 Wave Bite Corporate Design Guidelines

1. Purpose and Scope

These Corporate Design Guidelines govern the visual, linguistic and design appearance of the “Wave Bite” brand.

They are binding throughout the group for all companies, partners, licensees, franchisees, service providers and third parties authorized to use the Wave Bite brand.

The Guidelines ensure a consistent, premium and legally protected brand presence.

2. Brand Identity

Wave Bite represents premium enjoyment, innovation, maritime lifestyle, sustainability and quality.

The brand combines high-end gastronomy, modern technology and emotional experiences on and around the water.

All brand usage must reflect and strengthen these values.

3. Logo

The “Wave Bite” logo is the central visual identifier of the brand.

It may only be used in the approved versions, colors and proportions provided by the Holding.

Alterations, distortions, unauthorized color changes, unapproved animations or combinations with third-party logos are strictly prohibited.

4. Color Palette

The mandatory primary brand colors are:

Marine Blue Hex #0f2f3e

Gold Hex #d4af37

Beige Hex #fff7ee

Secondary colors may only be used as accents and require consistency with the primary palette.

5. Typography

The primary brand font is Segoe UI.

Arial may be used as an alternative where technical limitations apply.

Typography must be clear, modern and legible. Decorative distortions or effects are prohibited.

6. Imagery and Visual Content

Imagery must be premium, authentic and emotionally engaging.

Natural lighting, water references and real usage scenarios are preferred.

Artificial or low-quality visuals require prior approval.

7. Tone of Voice

The brand tone is professional, confident, approachable and premium.

Slang, exaggeration or aggressive sales language are not permitted.

8. Areas of Application

These Guidelines apply to all brand touchpoints including websites, apps, social media, print materials, presentations, signage, merchandise, events and all digital or physical brand representations.

9. Control and Approval

Compliance with these Guidelines is monitored by Wave Bite Holding AG.

Deviations require prior written approval.

10. Final Provision

These Corporate Design Guidelines form an integral part of the group brand governance and the License and Management Agreement.

They enter into force upon publication and apply in their current version.